

월간궐도

중소기업을 위한 월간 법률 실무 해제

제6호 · Issue 06

2026년 9월

발행 / 신한솔 변호사

이번 호 목차

섹션 01 — 위탁관리업체의 교체와 정산 분쟁

미사용 인건비의 반환, 교체를 막는 가처분, 잔여 수수료의 회수

섹션 02 — 가상자산의 재산성과 강제집행

거래소·개인지갑에 대한 집행과 실제 현금화 사례

섹션 03 — 이 달의 판례

채권가압류 후 합의해제와 합의해지의 대항력

편집자의 말 — 월간궤도가 다루는 것

월간궤도는 대구·경북 중소기업 오너와 실무자를 독자로 상정하는 월간 법률 해제지다. 본지 섹션 1은 매호 하나의 법률 분야를 택해, 사건이 어떤 절차를 따라 진행되는지, 어떤 법령·시행령·유권해석·판례가 그 절차를 지배하는지, 그리고 그 속에서 기업과 경영자가 법적으로 취할 수 있는 대응과 예방의 선택지는 무엇인지를 해부하는 것을 목적으로 한다.

본지는 필자가 직접 수행한 사건의 기록이 아니다. 현행 법령·시행규칙·유권해석·조세심판례·판례를 체계적으로 읽어내어, 그 속에 이미 정리되어 있는 실무 구조를 독자가 참조할 수 있는 형태로 풀어낸 해제지다. 개별 사건의 진행은 변화무쌍하며 각 기관 절차의 실제 진행 속도에도 사안에 따라 수개월에서 수년에 이르는 편차가 있지만, 그것을 규율하는 법의 구조는 상대적으로 안정되어 있다. 본지는 그 구조를 전한다.

따라서 월간궤도는 읽어서 배우는 글이 아니라, 필요할 때 다시 찾아볼 수 있도록 쓴 글이다. 목차·조문·판례 사건번호가 뺄뺄한 이유는 이 때문이다. 경영의 현장에서 법이 작동하는 방식을 정확히 전달하기 위해, 본지는 읽기 편한 글보다 정확한 글을 지향한다.

위탁관리업체의 교체와 정산 분쟁

미사용 인건비의 반환, 교체를 막는 가처분, 잔여 수수료의 회수

0. 도입

관리업체에 가장 좋은 결과는 계약을 유지하는 것이다. 입주자대표회의와 관계를 풀고 현장의 불만을 해소하는 편이 소송에서 이기는 것보다 나을 때가 많다. 그러나 업체 교체가 이미 정해진 뒤에는 사정이 다르다. 새 집행부가 종전의 비용 처리를 문제 삼고, 관리사무소장과 본사의 관계가 틀어지며, 인건비 반환 요구와 계약 해지 통보가 함께 도착한다. 업체로서는 남은 돈을 내놓고 조용히 나가라는 요구를 받는 셈이다.

이때 ‘위탁관리계약은 위임이므로 언제든지 끝낼 수 있다’는 설명만으로는 부족하다. 남은 인건비를 실제로 반환해야 하는지, 그 돈이 누구에게 남아 있는지, 정산에 관한 견해 차이가 해지 사유가 되는지, 부당한 교체를 법원에서 막을 수 있는지가 한꺼번에 문제 된다. 계약 유지가 어려워지더라도 잔여기간의 수수료까지 포기해야 하는지는 다시 따져야 한다.

1부 — 남은 인건비는 모두 돌려줘야 하는가

1. 2015년 대법원 판결이 정한 출발점

퇴직급여충당금 등을 받았지만 근로자가 지급 요건을 갖추기 전에 퇴사한 경우, 그 잔액은 누구의 돈인가. 대법원 2015. 11. 26. 선고 2015다227376 판결은 위임계약에 따라 미리 지급받은 비용 중 실제 사무 처리에 사용하지 않은 돈의 반환 문제를 다루었다. 민법 제687조에 따른 선급비용이라면, 남은 금액을 관리업체에 귀속시키기로 한 별도 약정이 없는 한 반환해야 한다는 것이 출발점이다.[1]

이 사건의 원심인 서울고등법원 2014나2051594 판결은 업체에 유리하게 판단하였다. 대표회의가 퇴직금 지급내역을 확인할 수 있었는데도 이의 없이 인건비를 지급했고, 계약서에 미사용액의 정산·반환 규정도 없었으며, 후임 업체에도 퇴직급여충당금이 포함된 용역비를 지급하기로 했다는 사정 등을 들었다. 그러나 대법원은 이러한 사정으로 반환의무를 부정할 수 없다며 해당 부분을 파기하였다.[1]

관리업체가 흔히 내세울 수 있는 ‘그동안 승인해서 지급해 왔다’, ‘반환 조항이 없다’는 두 항변이 바로 이 사건에서 배척된 것이다. 선급비용으로 인정된다면 반환 조항이 없다는 것만으로는 부족하다. 미사용액을 업체에 귀속시키기로 합의한 사정을 제시해야 한다.

그렇다고 모든 계약의 산출내역서에 적힌 퇴직금·연차수당·보험료를 실제 지출액과 대조하여 차액을 반환시키는 공식이 만들어진 것은 아니다. 돈의 성질이 선급비용인지 확정된 용역대금인지가 먼저이고, 선급비용이더라도 잔액의 귀속을 달리 정한 약정이 있는지가 다음이다. 도급 항변과 특약 항변은 이 두 지점에서 각각 작동한다.

2. 도급 항변이 통했던 사건에는 무엇이 있었는가

서울중앙지방법원 2016. 9. 8. 선고 2016가단5031964 판결에서는 입주자대표회의가 경비용역업체를 상대로 약 6,354만 원의 미지급 퇴직금 상당액을 청구하였으나 패소하였다.[2] 아파트 관리계약 전체가 아니라 별도의 경비용역계약에 관한 사건이라는 점을 먼저 구별할 필요가 있다.

법원은 계약의 명칭만 보지 않았다. 계약은 경비업무 수행의 대가를 정한 도급의 구조였고, 입찰 때 제출한 세부 산출내역은 그대로 계약 내용에 편입되지 않았다. 특히 국민연금과 고용보험료에 대해서는 정산하기로 하면서 나머지 항목은 정산 대상에서 제외하는 취지가 드러났다. 실제 월별 청구에서도 이러한 구분이 나타났다. 법원은 퇴직급여충당금이 포함된 대금을 받았다는 사실만으로 그 항목 전액을 실제 퇴직금 지급에 사용해야 하는 것은 아니라고 보았다.

업체가 이 판결을 원용하려면 ‘우리 계약에도 도급이라고 적혀 있다’는 데서 멈추어서는 안 된다. 실제

인건비가 늘어도 업체가 부담하는 구조인지, 반대로 줄면 대금이 감액되는지, 정산 항목을 따로 골라 두었는지를 제시해야 한다. 인건비를 매월 실비로 받고 초과 지출도 단지에 청구해 왔다면, 지출이 적었던 달의 차액만 확정 이익이라는 주장은 설득력이 약해진다.

이 결론은 서울중앙지방법원 2017. 2. 3. 선고 2016나59197 판결이 1심 이유를 그대로 인용하여 유지하였고, 대법원 2017. 5. 31. 선고 2017다212798 판결의 심리불속행 상고기각으로 확정되었다.[2] 단순히 하급심에서 한 번 나온 결론은 아니다. 다만 대법원이 별도의 실체적 이유를 실시하지 않았으므로, 이를 아파트 관리계약 전반의 도급성을 새롭게 선언한 대법원 판례라고 소개할 수는 없다.

2015년 판결과 이 사건은 문제 된 돈의 성질과 정산 약정이 달랐다. 관리업체의 전체 계약을 도급으로 바꾸어 부르는 것보다, 다투는 항목이 정액 대가였음을 보여 주는 일이 더 직접적일 수 있다.

3. 위임으로 보더라도 특약으로 방어할 수 있다

정산 제외 약정의 장점은 계약 전체가 도급이라는 판단을 받아야만 효력이 생기는 것이 아니라는 데 있다. 위임을 전제로 한 2015년 판결도 미사용액의 귀속에 관한 별도 약정의 가능성을 남겨 두었다. 업체는 주위적으로 확정 대금이라는 점을 주장하면서, 예비적으로는 위임으로 보아도 해당 항목의 사후 정산을 배제하였다고 주장할 수 있다.

그러나 정액 계약이라는 업체의 설명만으로 특약이 인정되지는 않는다. 대구지방법원 2017. 10. 19. 선고 2017나301337 판결에서는 업체가 정액 계약 체결을 주장하였지만, 협의 상대방의 계약 체결 권한이 증명되지 않았고 제출한 견적서도 업체가 일방적으로 작성하여 보낸 자료에 불과하다는 이유로 배척되었다.[3] 견적을 보냈다는 사실과 상대방이 그 정산 조건까지 받아들였다는 사실 사이를 증명해야 한다.

다만 ‘월 용역비는 ○원으로 한다’는 문장과 ‘실제 지출액과의 차액을 정산하지 않는다’는 문장은 다르다. 전자는 매월 지급할 금액만 정한 것일 수 있다. 후자의 합의를 뒷받침하려면 입찰공고의 정산 조건, 계약에 편입된 산출내역서, 항목별 정산 조항, 변경 합의와 실제 청구 방식을 함께 제시하는 것이 좋다. 일

부 보험료만 정산하도록 정한 계약은 모든 인건비를 정산하도록 정한 계약과 구별하여 읽어야 한다.

반대로 계약서에 관리규약을 준수한다고 적혀 있고, 그 규약이나 편입된 입찰조건에 해당 인건비의 실비 정산이 명시되어 있다면 계약서 본문에 반환 조항이 없다는 주장만으로 방어하기 어렵다. 관리규약 준수라는 일반 문구의 범위까지 다투어야 할 수 있으므로, 분쟁 당시 규약만 볼 것이 아니라 계약 체결·갱신 당시 적용 문서를 확보해야 한다.

여기서 합의의 대상은 입주자대표회의와 업체 사이의 대금 귀속이다. 업체가 근로자에게 법정 퇴직급여나 수당을 지급할 의무와는 별개이다. 업체 귀속 약정이 있다는 이유로 근로자에게 지급할 돈까지 줄일 수 있는 것은 아니다.

4. 최근 변화는 ‘전부 반환’보다 정산 조건의 명시화에 있다

대구광역시의 2025년 12월 공동주택관리규약 준칙은 이 쟁점을 계약과 재계약 절차 안으로 끌어들었다. 제47조의2 제1항은 공사·용역 사업자 입찰공고에 퇴직급여·연차수당·4대보험료의 정산 여부를 명시하도록 하였다. 제44조는 주택관리업자 재계약 때 위탁관리기간의 관련 정산내역을 공개하는 내용을 두었다.[4]

특히 제47조 제11항은 정산하기로 한 계약을 대상으로 지급사유의 증명에 따른 지급과 반환 대상의 확인·청구를 규정한다. 문언상 모든 계약을 실비 정산으로 바꾸는 조항은 아니다. 준칙은 개별 단지의 관리규약과도 구별되므로, 개정 준칙이 나왔다는 이유로 과거의 정액 계약이 곧바로 정산 계약으로 바뀌었다고 볼 수 없다.

업체 입장에서의 변화는 분명하다. 앞으로는 정산 여부를 비워 둔 채 낮은 위탁수수료를 제시하고, 인건비 차액으로 수익을 보충하는 구조를 유지하기가 더 어려워진다. 입찰 때 실비 정산을 받아들였다면 수익은 별도 수수료나 명시된 대가에 반영해야 한다. 기존 계약의 분쟁에서는 당시 정한 정산 범위를 방어하고, 다음 계약에서는 정산 범위와 수익을 함께 계산해야 한다.

2부 — 반환할 돈이라도 누가, 누구에게 반환하는가

1. 사업주체의 계약이 입주자대표회의에 자동으로 넘어가는 것은 아니다

입주 초기에는 사업주체가 관리업체와 계약하고, 나중에 구성된 입주자대표회의가 과거 인건비까지 반환하라고 요구한다. 이때 반환의무가 있는지에 앞서, 입주자대표회의가 그 반환채권을 취득하였는지가 문제 된다.

대법원 2016. 2. 18. 선고 2012다119450, 119467 판결은 사업주체가 체결한 단지 내 운동시설 위탁관리계약을 다루면서, 구 주택법상의 관리업무 인계가 기존 계약상 권리·의무의 당연 승계까지 뜻하지는 않는다고 보았다.[5] 이 법리에 따르면 관리업체는 입주자대표회의의 구성과 업무 인계만으로 사업주체 시절의 계약상 반환청구권이 모두 넘어왔다는 주장에 반박할 수 있다. 계약 인수나 채권양도, 입주자대표회의 자신의 지급 등 청구권 취득의 근거를 밝혀야 한다는 것이다.

다만 실제 사건에서는 묵시적 승계가 인정될 수 있다. 대구지방법원 2017. 10. 19. 선고 2017나301337 판결은 대표회의 구성 뒤에도 업체가 관리업무를 계속하고 회장이 지출을 최종 승인한 사정 등을 토대로 계약 승계를 인정하였다.[3] 별도의 승계계약서가 없다는 이유만으로 방어가 끝나지는 않는다.

따라서 기간을 나누어야 한다. 사업주체만 계약 상대방이던 기간, 대표회의가 구성되어 지급과 지시를 시작한 기간, 새 계약을 체결한 기간의 돈을 한꺼번에 처리해서는 안 된다. 승계를 부정하면서 같은 계약에 따른 수수료는 대표회의에 청구하려면 그 차이도 설명해야 한다. 이 항변은 청구액을 줄일 수 있지만 업체 자신의 대금청구 근거에도 영향을 미친다.

2. 2015년 대법원 판결에서도 외주업체 관련 책임은 부정되었다

대법원 2015다227376 판결에는 관리업체에 유리한 판단도 있다. 대표회의는 업체가 직접 고용한 직원의 퇴직급여충당금뿐 아니라, 하도급한 미화·보안업체가 지급하지 않은 퇴직급여충당금도 문제 삼았다. 후자의 청구 구조는 관리업체가 그 돈을 회수하여 대표회의에 돌려줄 의무를 이행하지 않았다는 손해배

상이었다.[1]

원심은 하수급업체에 지급한 대금이 산출기준에 따른 정액 용역비이고, 미사용 퇴직급여충당금을 별도로 정산하기로 예정하지 않았다는 점 등을 근거로 회수·반환의무를 부정하였다. 대법원은 직접 고용 직원의 충당금 부분만 파기하고, 하수급업체에 관한 이 판단은 유지하였다. 같은 판결 안에서 직접 고용 직원의 선급비용과 외주업체의 정액 용역비가 다른 결론에 이른 것이다.

그러므로 관리업체가 받는 반환 요구도 돈의 흐름에 따라 나누어야 한다. 단지 계좌에 남은 충당금, 관리업체가 받아 보유한 선급비용, 외주업체에 지급한 용역대금을 같은 계산표에 넣고 관리업체가 모두 반환해야 한다고 할 수는 없다. 계약서, 입금 계좌와 지급내역을 연결하여 실제 이득의 귀속을 먼저 밝힌다.

외주업체가 돈을 보유한다는 사실만으로 관리업체의 책임이 끝나는 것은 아니다. 상대방이 회수의무 위반을 주장하면 하도급계약에 정산·회수할 채권이 있는지, 위탁관리계약에 그 채권을 회수할 의무가 있는지로 대응해야 한다. 이 판결의 방어 근거도 외주라는 명칭 자체가 아니라 정액 대금과 회수의무의 부재에 있었다.

3. 다른 단지로 옮긴 근로자의 퇴직급여는 어떻게 볼 것인가

관리 현장에서 1년이 지나지 않았다는 사실과 관리업체에 대한 계속근로기간이 1년 미만이라는 사실은 같지 않다. 같은 업체 소속으로 다른 단지에 전보되었다면 근로관계가 계속되는 경우가 있다. 따라서 특정 단지의 근무기간만으로 퇴직급여 부담이 전혀 없다고 단정하는 계산에는 반박할 여지가 있다.

그러나 앞서 본 대구지방법원 2017나301337 판결에서는 근로자들이 실제로 퇴직한 사실이 인정되어, 향후 다른 현장에서 근무하면 퇴직금이 발생할 수 있다는 업체의 주장이 받아들여지지 않았다.[3] 전보 가능성과 실제 고용의 계속은 다르다.

이 항변을 하려면 근로계약·전보발령·급여 지급과 재직 자료로 고용이 이어졌음을 보여 주어야 한다. 그

다음 해당 단지의 적립금을 계속 보유할 수 있는 약정인지까지 설명해야 한다. 장래 노동채무가 존재한다는 사실만으로 그 재원을 어느 단지가 부담하는지까지 정해지는 것은 아니기 때문이다.

3부 — 정산 다툼이 계약 해지로 이어질 때

1. 반환 요구에 동의하지 않았다고 곧바로 해지 사유가 되는가

이 문제를 직접 보여 주는 판결이 대법원 2021. 4. 8. 선고 2017다286003 판결이다. 입주자대표회의는 인건비 과다 청구와 해명·반환 요구 불응 등을 이유로 관리계약을 해지하였다. 그러나 계약에는 해지 사유를 정한 조항과 ‘민법 중 위임에 관한 사항은 적용하지 않는다’는 조항이 있었다. 법원은 약정한 해지 사유가 없고 임의해지도 허용되지 않는다고 판단하였다.[6]

원심인 대구지방법원 2017나309805 판결을 보면 쟁점이 더 분명하다. 대표회의는 위탁수수료 산출내역에 인사·노무 업무지원비가 있는데 관리직원과 청소원의 인건비에도 2%의 인사노무비가 붙었으므로 이중 청구라고 주장하였다. 실제 청소용품 지출액이 월 11만 원 정도인데 월 49만 원을 받았다는 점도 문제 삼았다.

법원은 계약 제7조에 따라 업체가 제안하고 대표회의가 결정한 예산의 인사노무비·청소비를 지급하기로 한 점에 주목하였다. 입찰가 산출내역에 1원으로 적힌 인사·노무·교육·훈련 업무지원비와 인건비의 복리후생비란에 적힌 인사노무비가 같은 성격이라고 단정하기 어렵고, 청소용품비도 실제 지출액만 청구하도록 한 근거가 없다고 판단하였다. 따라서 협의된 금액이라는 업체의 답변을 불성실한 해명으로 볼 수 없었다.[6]

한편 업체는 실제로 쉬었던 근로자의 날에 청구한 휴일근무수당에 대해서는 대표회의의 주장을 인정하고 반환하기로 하였다. 모든 항목을 한꺼번에 부정한 사건이 아니었다. 정산할 항목과 약정 대가를 구분하여 답변하면, 일부 반환 요구가 타당하다는 사실이 곧바로 다른 비용의 부당 청구나 계약 전체의 불이행으로 연결되는 것을 막을 수 있다.

2. 해지 사유가 없다는 주장만으로 부족한 계약도 있다

민법 제689조 제1항의 임의해지가 그대로 허용되는 위임계약에서는 입주자대표회의가 주장한 잘못을 모두 반박하더라도 계약이 종료될 수 있다. 대법원 2015. 12. 23. 선고 2012다71411 판결은 채무불이행을 이유로 한 해지에 그 사유가 인정되지 않더라도, 특별한 사정이 없으면 위임의 임의해지로 효력이 생길 수 있다고 보았다.[7]

그러므로 관리업체의 계약 유지 주장은 두 단계여야 한다. 먼저 계약상 해지 사유와 절차의 약정이 자유로운 임의해지를 제한한다는 점을 밝히고, 다음으로 이번 통보가 그 약정에 맞지 않는다고 주장한다. 계약기간이 남았다는 사실만 제시하면 첫 번째 단계를 통과하지 못할 수 있다.

앞서 본 사건의 계약 제19조는 허위서류 제출, 부정한 계약 체결, 부도·파산·등록말소, 특별한 사유 없는 계약 불이행을 해지 사유로 정하였다. 60일 전 서면 통지도 정했지만, 이는 위 사유에 따라 해지할 때의 절차였다. 대표회의는 실제로 60일 뒤 종료한다고 통보하였는데도 패소하였다. 통보기간을 지켰다고 없던 해지권이 생기지는 않은 것이다.[6]

위임이라는 분류를 그대로 두고 해지 제한 특약을 관철할 수 있다는 점이 이 판결의 실익이다. 반대로 계약서에 사유를 불문하고 일정 기간 전 통보만으로 해지할 수 있다는 별도 조항이 있다면, 그 계약은 다르게 읽어야 한다.

3. ‘신뢰가 깨졌다’는 주장에는 어느 정도의 사실이 필요한가

해지 사유를 제한하였더라도 중대한 신뢰관계 파탄은 별도로 문제 된다. 대법원 2026. 4. 2. 선고 2025다219495 판결은 지역주택조합 업무대행계약에서, 약정 해지 사유가 인정되지 않더라도 계약상 의무 위반이나 부당한 행위로 계약을 유지하기 어려울 정도의 신뢰관계 파탄이 생기면 해지할 수 있다고 판단하였다. 그 사건에서는 업체의 피용자가 홍보관 공사대금을 부풀리고 9,000만 원의 리베이트를 받은 사실이 인정되었다.[8]

아파트 위탁관리 사건 자체는 아니지만, 관리업체가 해지 제한 특약에 의존할 때 함께 보아야 할 위임계약 판례이다. 업체의 방어는 ‘계약서에 적힌 사유가 아니다’에서 끝나지 않는다. 실제 위반의 존재와 정도, 본사의 대응, 시정 가능성까지 설명해야 한다.

반면 대표회의 구성원이 바뀌었다거나 소장과의 관계가 나빠졌다는 사정이 위 사건의 객관적인 배신행위와 같은 무게를 갖는 것은 아니다. 신뢰관계 파탄을 주장하는 측이 구체적으로 어떤 업무상 위반을 근거로 하는지 특정하도록 하고, 단순한 비용 해석의 차이인지 은폐·허위 청구인지 구별하여 다룰 필요가 있다.

4. 소장 교체와 시정요구를 어떻게 이용할 것인가

문제가 소장의 보고 누락이나 특정 업무 처리에 집중되어 있고 계약이 먼저 시정을 요구하도록 정한다면, 본사가 사실을 확인하고 대체 인력이나 구체적인 시정안을 제시하는 것이 계약 유지 주장에 도움이 된다. 시정 가능한 잘못인데 약정한 기회도 주지 않고 업체 전체를 교체하였다는 논증이 가능해지기 때문이다.

소장에게 책임을 전가하는 것만으로는 부족하다. 업체가 배치한 인력의 업무상 잘못은 업체의 계약 이행 문제로 돌아올 수 있다. 본사가 언제 알았고, 어떤 조치를 제안하였으며, 대표회의가 그 조치를 받아들였는지 또는 차단하였는지가 중요하다. 인력 교체 제안 역시 위반을 모두 인정하는 방식으로 할 필요는 없다. 다투는 사실은 유보하면서 운영상의 개선책을 제시할 수 있다.

해지 결의의 흠결이나 통보기간 위반도 실제 계약 유지 기간을 확보하는 수단이 된다. 다만 대표회의가 적법한 결의와 통지를 다시 할 수 있는 하자인지, 애초에 해지 사유 자체가 없는 사건인지는 나누어야 한다. 전자라면 새 해지가 가능해지는 시점까지의 수수료·비용이 우선적인 경제적 쟁점이 된다.

4부 — 부당한 교체와 재입찰을 막는 방법

1. ‘위임이니 나가라’는 1심 결정을 항고심에서 뒤집은 사례

서울고등법원 2020. 10. 27.자 2020라20920 결정은 계약을 맺은 관리업체가 교체를 저지한 사례이다. 대표회의는 입찰에 관한 내부결의가 없었다는 이유로 계약의 무효·해지를 통보하고 새 업체를 선정하였다. 서울중앙지방법원 2020카합21218 결정은 내부결의가 소명되지 않았고, 계약이 유효하더라도 위임이므로 언제든지 해지할 수 있다는 이유로 가처분을 기각하였다.[9]

항고심은 두 판단을 모두 뒤집었다. 문제 된 공고는 과도한 실적 요건을 완화하고 굴삭기 보유 요건을 없애 더 많은 업체가 참가할 수 있도록 한 것이었다. 내부결의가 없었다는 사정만으로 입찰의 공정성이 현저히 침해되었다고 보지 않았고, 외부 업체가 그 내부 사정을 알기도 어려웠으며, 종전 임원진과 유착하였다는 주장도 충분히 소명되지 않았다고 판단하였다. 행정청의 시정지시를 받은 사정이 있어도 그것만으로 민사상 계약이 무효가 되는 것은 아니었다.

해지에 관해서는 계약 제13조가 허위서류 제출, 부정한 계약 체결, 등록말소·영업정지, 특별한 사유 없는 계약 불이행, 관리비 횡령을 사유로 정하고, 그러한 사유가 있을 때에도 30일 전 서면 통지를 하도록 한 점을 근거로 민법 제689조의 적용이 배제된다고 보았다. 이 결정이 인용한 해지 조항에는 제689조를 배제한다는 별도의 문장 없이 사유와 절차가 정해져 있었다. 따라서 명시적인 위임 규정 배제 문구가 있는 계약만 방어할 수 있다고 범위를 좁힐 필요는 없다.

특히 결정 당시 새 업체가 이미 관리업무를 수행하고 있었는데도 가처분이 인용되었다. 법원은 이를 그대로 두면 기존 업체가 본안에서 이겨도 계약에 따른 관리업자의 지위를 되찾기 어렵다고 보았다. 새 업체가 들어왔다는 사실이 가처분의 필요성을 언제나 없애는 것은 아니라는 점에서 의미가 있다.

2. 해지의 효력과 새 업체의 업무 수행을 함께 막는 주문

위 서울고법 결정의 주문은 세 부분으로 이루어졌다. 기존 업체에 대한 해지통보의 효력을 정지하고, 새

업체를 선정한 대표회의 결의의 효력을 정지하며, 대표회의가 새 업체와 용역계약을 체결하거나 이행하는 것을 금지하였다. 해지통보의 효력정지는 관리업자 지위확인 본안판결의 확정 시까지, 새 업체와의 계약 체결·이행 금지는 본안판결의 선고 시까지로 각각 정하였다.[9]

업체가 막으려는 행위도 교체 단계에 따라 특정해야 한다. 아직 새 입찰 단계이면 해당 공고에 따른 절차의 진행을 금지하는 방안이 있고, 새 업체 선정이나 계약까지 이루어졌다면 선정결의와 계약 이행을 함께 겨냥할 수 있다. 해지의 효력만 다투면서 새 업체의 투입을 그대로 두면 관리업무 수행에 필요한 상태가 보전되지 않을 수 있다. 반대로 이미 끝난 입찰의 진행만 금지해 달라고 해서는 현재의 교체를 막기 어렵다.

이 결정은 새 업체와의 계약 이행까지 막았지만 기존 업체에 관리사무소를 인도하라는 명령을 별도로 한 것은 아니다. 실제 인계까지 끝난 사건에서 업무를 복구하려면 출입, 자료·계정 접근, 인력 배치 중 무엇이 막혀 있는지와 그 회복을 구할 권리를 구체화해야 한다. 계약 지위의 보전과 물리적인 인도의 주문은 구별된다.

신청의 근거는 잔여 수수료 상실에만 두지 않는 것이 좋다. 해당 계약이 계속되어야 하는 이유와 함께, 인력의 철수·재배치, 관리자료와 프로그램 접근권한의 이전, 새 업체와의 업무 중첩 때문에 본안 승소 뒤에도 계약을 실행하기 어려워지는 과정을 소명한다. 계약서와 해지통보서 외에 교체 공고·개시일·인계 요구서·업무 접근 제한 통지가 필요한 이유이다.

3. 회장과 업체의 충돌 속에서 다시 나온 입찰을 막은 사례

전주지방법원 2025. 9. 18.자 2025카합10117 결정과 같은 법원 2025. 10. 2.자 2025카합16 결정은 같은 단지의 연속된 분쟁이다. 다만 첫 사건의 신청인은 직무가 정지된 대표회의 회장이었고, 두 번째 사건의 신청인은 관리업체였다. 두 결정의 신청인과 다투는 공고를 바꾸어 읽으면 결론의 의미가 달라진다.[10]

첫 사건에서는 회장이 기존 업체의 입찰 참가를 막으려 하였다. 업체에 대한 과반수의 참가제한 요구가 먼저 있었지만, 뒤에 과반수가 다시 참가에 동의하는 서면을 제출한 사정이 나타났다. 법원은 요구가 철회되었다고 볼 여지, 기존 공고의 절차상 하자를 보완한 경위, 관리 공백이 이미 길어진 점 등을 고려하여 입찰을 중지하지 않았다. 직무대행자가 공고했다는 사정도 당시의 보완 경위에 비추어 중지 사유로 받아들이지 않았다.

그 뒤 업체는 낙찰되어 2025. 9. 23. 새 관리계약을 체결하였다. 그런데 회장은 자신의 해임투표가 무산되어 직무정지 기간이 지났다는 이유로 9월 26일 다시 업체 선정 공고를 하였다. 두 번째 사건에서 법원은 이미 성립한 입찰·낙찰·계약이 무효라고 볼 자료가 부족하고, 새 공고를 위한 의결과 입주자 동의도 확인되지 않으며, 회장 자신의 방해로 해임투표가 중단된 이상 직무정지가 풀렸다고 볼 수도 없다는 이유 등으로 그 공고에 따른 입찰을 금지하였다.

업체 입장에서는 종전 계약이 만료되었어도 새로 확보한 낙찰·계약을 근거로 또 다른 교체 시도를 막을 수 있음을 보여 준다. 동시에 행정청의 공문이 제시되면 어느 공고의 어떤 하자를 시정하라는 것인지 확인해야 한다. 첫 공고에 관한 시정 문제를, 보완된 입찰과 이미 체결된 계약을 모두 뒤집을 근거로 사용할 수 있는 것은 아니다.

이 사건에서는 특정 공고의 진행금지로 목적을 달성할 수 있다는 이유로 포괄적인 신규 업체 선정금지는 별도로 인용하지 않았다. 대표회의를 상대로 함께 구한 회장 개인의 직무집행정지도 상대방을 잘못 지정하였다는 이유로 각하되었다. 입찰을 막는 청구가 타당하더라도 회장 개인의 직무를 정지시키려면 그 개인을 상대방으로 하는 별도의 적법한 구성이 필요하다. 불필요하게 신청 범위를 넓히는 것보다 현재 진행되는 공고를 정확히 특정하는 편이 직접적일 수 있다.

4. 낙찰된 업체와 단순한 차순위 업체는 다르다

수원지방법원 성남지원 2018. 5. 15. 선고 2017가합407240 판결은 최초 낙찰자의 지위를 본안에서 지

켜 준 사례이다. 대표회의는 종전 상호로 된 관리실적과 상호 변경 증명서류를 문제 삼아 최초 낙찰을 무효로 처리하고, 재입찰에서 다른 업체를 선정하였다. 법원은 이미 제출된 주소·대표이사 등의 자료로 실적의 동일성을 확인할 수 있었다는 점 등을 들어 최초 입찰을 유효하다고 보았다.[11]

최초 입찰에서 만점을 받은 업체가 며칠 뒤 같은 평가위원들의 주관적 평가에서 2~4점 낮은 점수를 받고, 경쟁업체는 반대로 점수가 오른 사정도 재입찰의 하자를 판단하는 데 고려되었다. 법원은 최초 낙찰자의 지위를 확인하면서 후속 낙찰자 선정과 새 위탁관리계약도 무효라고 판단하였다. 업체가 재입찰에 참가했더라도 최초 무효 처리에 항의한 경위 등을 보아 기존 낙찰을 포기한 것으로 보지 않았다. 다만 주위적 확인청구를 인용하여 예비적 이행이익·위자료 청구는 판단하지 않았으므로 손해배상액을 인정한 사례는 아니다.

반면 의정부지방법원 고양지원 2023. 7. 20.자 2023카합5166 결정에서는 차순위 업체가 패소하였다. 최고점 업체의 제출서류 문제가 제기되어 그 업체와의 계약이 해지되자, 차순위 업체는 자신을 낙찰자로 정하고 재입찰을 막아 달라고 신청하였다. 그러나 공고에는 최고점 업체를 낙찰자로 선정한다는 내용만 있을 뿐 선순위 낙찰이 취소되면 차순위와 계약한다는 약정이 없었다. 법원은 차순위 점수만으로 계약 체결을 요구할 법률상 지위를 인정하지 않았다.[12]

따라서 ‘경쟁업체가 탈락했으니 내가 그 자리를 승계한다’는 주장에는 별도의 근거가 필요하다. 공고와 당시 적용 규정에 차순위 선정에 관한 정함이 있는지, 자신이 이미 낙찰자로 선정되었는지 또는 계약까지 체결하였는지를 먼저 가른다. 낙찰자 지위를 빼앗긴 사건의 승소 판결을 단순한 차순위 업체의 사건에 그대로 대입할 수는 없다.

5. 낙찰자라도 ‘손해배상으로 해결할 수 있다’며 기각된 사례

의정부지방법원 2024. 5. 21.자 2024카합5016 결정은 별도의 경비·청소용역업체가 신청한 사건이다.

최저가 업체로 낙찰되었으나 고용보험료 산정 문제로 무효 통보를 받았고, 다른 업체가 다시 선정되어

계약을 체결하였다. 법원은 입찰 당시 두루누리 지원 여부가 확정적이지 않은데도 지원 요율로 보험료를 산정한 사정 등을 들어 무효 처리에 재량 일탈·남용이 있었다는 소명이 부족하다고 보았다. 사후 손해배상이 가능하고 회복하기 어려운 손해도 예상되지 않는다는 점에서 보전의 필요성 역시 인정하지 않았다.[13]

이는 업체의 입찰이 유효하다고 인정하면서도 단지 긴급성이 없어 기각한 결정이 아니다. 계약 체결을 요구할 권리의 소명과 임시 보호의 필요성 모두에서 실패한 사건이다. 따라서 입찰 산출기준 위반을 먼저 해소하지 못한 채 새 계약을 막아 달라는 사정만 강조하면 부족할 수 있다.

앞서 본 서울고법 2020라20920은 존속하는 관리계약에 따른 지위를 본안 승소 뒤에도 회복하기 어렵다고 보았고, 이 사건은 경비·청소용역 낙찰 이후의 분쟁을 손해배상으로 해결할 수 있다고 보았다. 두 결정의 차이를 계약 전후라는 한 가지 기준으로 고정할 수는 없다. 다만 현재 주장하는 권리가 이미 체결된 계약의 이행인지, 낙찰을 근거로 계약을 체결할 기회인지, 그 지위를 사후에 회복하지 못하면 어떤 손해가 남는지를 구체적으로 설명해야 한다는 점은 분명하다.

이 사건에서 입주자대표회의에 대한 신청은 부적법 각하되었다. 법원은 해당 경비·청소용역 입찰의 진행·계약 주체를 관리주체인 주택관리업자로 보았다. 주택관리업체가 자신의 위탁관리계약을 지키기 위해 대표회의를 상대하는 사건과, 하위 용역업체가 계약 체결을 요구하는 사건의 상대방이 같지는 않다. 실제 계약서의 당사자 표시와 입찰 주체를 확인해야 한다. 새 업체 자체를 상대로 금지를 구하는 경우에도 기존 계약상 권리만으로 그 업체에 직접 의무를 지을 수 있는지 별도 근거가 필요하다.

6. 재계약 단계의 입주민 의사와 중도 해지는 구별한다

서울동부지방법원 2018. 1. 29.자 2017카합10466 결정은 입주자들이 기존 업체의 재선정을 막은 사건이다. 과반수가 기존 업체의 입찰 참가를 제한하도록 서면으로 요구하였는데도 대표회의가 그 업체를 선정하고 계약하자, 법원은 선정결의와 계약의 효력을 정지하였다.[14] 업체가 가처분으로 관리권을 지

켜 낸 사례와는 반대 방향으로 작동한 결정이다.

이와 전주의 연속 사건을 함께 보면 재선정 단계에서 업체가 확인할 사항이 드러난다. 참가제한 요구가 실제 과반수에 이르렀는지, 어떤 입찰을 대상으로 한 것인지, 후속 서면으로 적법하게 철회되었는지이다. 단순히 입찰공고를 다시 냈다고 참가제한이 없어지는 것도 아니고, 과거의 제한 요구가 이후의 의사변경과 무관하게 계속되는 것도 아니다. 대표회의가 업체를 원한다는 사정만으로 입주자들의 요구를 무시할 수는 없다.

이 절차는 아직 남아 있는 계약기간의 중도 해지와는 구별된다. 향후 입찰 참여의 제한을 곧바로 현재 계약의 해지 사유로 바꾸거나, 현재 계약이 유효하다는 이유만으로 다음 계약의 재선정까지 요구하면 논점이 어긋난다. 업체가 지킬 수 있는 기간과 새로 확보해야 할 지위를 나누어 대응해야 한다.

7. 신청 시점은 개찰일뿐 아니라 심문 가능일까지 계산한다

전주지방법원 2025카합16 사건은 2025년 10월 1일 접수되어 다음 날 결정되었다. 예정된 입찰은 10월 10일이었는데 10월 3일부터 9일까지 공휴일이 이어졌다. 법원은 그 일정을 고려하면 상대방이 참석할 심문기일을 열기 어려워 가처분의 목적을 달성할 수 없다는 이유로 민사집행법 제304조에 따라 심문 없이 결정하였다.[10]

급하다고 표시하는 것만으로 심문이 생략되는 것은 아니다. 송달과 심문에 필요한 시간, 공휴일, 개찰·계약·업무 개시 예정일을 함께 제시하여 결정이 언제까지 필요한지 밝혀야 한다. 같은 사건의 신속한 인용을 기대하며 신청을 늦추기보다, 교체 일정이 드러나는 즉시 계약 조항과 공고·회의록·해지통보를 묶어 소명을 준비하는 것이 낫다.

잔여기간이 짧고 손해가 수수료 몇 달분에 집중되어 있다면 가처분 비용과 금전 회수의 실익도 계산해야 한다. 계약기간이 이미 끝났다면 종전 계약만으로 보호할 잔여기간은 없으므로, 갱신이나 새로운 낙찰·계약의 근거가 필요하다. 가처분의 목표는 업체가 가진 구체적인 지위를 필요한 기간만큼 보전하는

것이다.

5부 — 결국 나가더라도 무엇을 받을 수 있는가

1. 잔여 수수료를 인정받은 아파트 관리업체의 사례

대법원 2017다286003 판결에서 관리업체가 인정받은 돈은 잔여 계약기간의 위탁관리수수료 6,625,340원과 인사노무비 중복청구 명목으로 부당하게 공제된 3,566,190원, 합계 10,191,530원 및 지연손해금이었다.[6] 반환 요구를 방어한 데서 그치지 않고 부당한 계약 종료로 잃은 수익과 잘못 공제된 돈을 회수한 것이다.

원심은 수수료를 해지월인 2016년 8월 잔여분 176,040원과 그 다음 달부터 계약 만료월인 2017년 9월 까지 13개월분 6,449,300원으로 계산하였다. 하지만 업체가 청구한 돈을 모두 인정한 것은 아니다. 미화직 직원 계약해지에 따른 기업이윤 14,104,545원, 해지 후 미화직 인사노무비 2,696,850원, 관리소장 인건비 4,630,700원, 합계 21,432,095원은 구체적인 손해 발생이나 해지와 인과관계를 인정할 증거가 부족하다는 이유로 기각하였다.[6]

이 부분을 기업이윤이나 소장 인건비는 법적으로 배상받을 수 없다는 뜻으로 읽어서는 안 된다. 해당 사건의 증명 실패이다. 미화 부문 이익을 청구하려면 업체에 실제 귀속될 대가와 이행비용을, 소장 인건비를 청구하려면 해지 뒤에도 그 비용을 부담한 근거·기간과 다른 현장 배치 여부를 제시해야 한다. 위법한 해지에 대한 승소와 개별 손해항목의 인정은 별도의 과제이다.

여기서 잔여 수수료 청구의 근거는 불리한 시기에 위임을 해지했다는 사정만이 아니었다. 해지 제한 약정에도 불구하고 위법하게 계약을 끝낸 데 따른 손해배상이었다. 관리업체가 원하는 이행이익을 주장하려면 계약이 적법하게 유지되었어야 한다는 논거와, 그 계약에서 얻을 경제적 이익의 계산이 함께 있어야 한다.

2. 임의해지의 손해배상과 이행이익을 혼동하면 청구가 어긋난다

민법 제689조 제2항은 부득이한 사유 없이 상대방에게 불리한 시기에 위임을 해지한 경우의 손해배상을 정한다. 그러나 그 손해가 언제나 남은 계약기간 전체의 이익인 것은 아니다. 대법원 2012다71411 판결에 따르면 이 규정은 부적절한 해지 시점 때문에 생긴 손해를 문제 삼으며, 계약이 계속되었으면 얻었을 이익 전부를 보장하는 규정으로 볼 수 없다.[7]

따라서 임의해지가 허용되는 계약에서는 갑작스러운 종료 시점 때문에 추가로 발생한 불가피한 인력·비용 부담을 특정해야 한다. 이미 수행한 업무의 보수, 지출한 필요비, 정상적으로 정리할 시간을 주었다라면 피할 수 있었던 비용은 각각의 근거로 계산한다. 단지 계약기간이 남았다는 이유만으로 월 수수료에 잔여 개월 수를 곱하는 청구와는 다르다.

반대로 해지 제한 특약을 위반하여 업체를 배제한 사건은 채무불이행으로 인한 이행이익의 문제이다. 별도의 중도 종료 보상약정이 있다면 그 약정도 독립적인 청구 근거가 된다. 이처럼 적법한 임의해지, 위법한 계약 배제, 약정에 따른 종료 보상 중 어느 경로인지 정한 뒤 손해액을 산정해야 한다.

3. 도급으로 인정되면 손해배상에서는 무엇이 달라지는가

도급에서는 민법 제673조에 따른 도급인의 임의해제가 문제 된다. 대법원 2002. 5. 10. 선고 2000다37296, 37302 판결은 이 경우 이미 지출한 비용과 완성하였더라면 얻었을 이익 등을 배상 범위로 보면서, 계약 종료로 지출을 면한 비용과 다른 일에 종사하여 얻은 이익 등의 공제를 다루었다.[15]

이 때문에 도급 주장은 관리업체의 금전청구에 실익이 있을 수 있다. 다만 도급으로 인정받으면 무조건 현장에 계속 남을 수 있다는 뜻은 아니다. 제673조 자체가 도급인에게 중도 종료의 길을 열어 두고 있기 때문이다. 비용 반환을 막는 데 유리했던 도급의 성격이 계약 존속을 강제하는 데에도 똑같이 유리한 것은 아니다.

또한 대법원 2022. 10. 14. 선고 2022다246757 판결은 설계용역계약에서 채무불이행을 이유로 한 해

지가 인정되지 않는다고 하여 곧바로 제673조의 임의해제로 처리할 수는 없다고 보았다.[16] 해지 통보의 의미와 실제 계약 유형을 건너뛰어 ‘도급이므로 잔여대금 전액’이라고 주장하면 결론을 뒷받침하기 어렵다.

4. 총 관리비가 아니라 업체의 손실을 계산해야 한다

위탁관리수수료와 인건비·외주용역비가 별도로 지급되는 계약이라면, 단지에서 매월 지출한 총 관리비를 업체의 일실이익으로 잡아서 안 된다. 그중 어느 금액이 업체의 대가인지, 업무 중단으로 절약되는 비용이 무엇인지 구분해야 한다. 잔여 수수료 전액이 인정된 개별 판결도 모든 계약에서 비용 공제를 생략한다는 일반 규칙은 아니다.

가령 설명을 위한 가정으로 잔여기간 8개월, 월 수수료 100만 원이고 업무 중단으로 월 20만 원의 직접 지원비를 절약한다면, 일실이익의 출발값은 800만 원이 아니라 640만 원이다. 별도의 불가피한 철수비가 있다면 발생 원인과 중복 여부를 따져 추가한다. 이 수치는 계산 구조를 보여 주는 예시이며 실제 판결의 산정액은 아니다.

본사 인력의 비용도 실제로 줄어드는지 따져야 한다. 기존 직원이 그대로 재직하는데 회계상 배부한 일반관리비라는 이유만으로 모두 절약 비용이 되는 것은 아니다. 반대로 전담 인력을 다른 유상 업무로 돌려 얻은 이익이 있다면 그 경위에 따라 공제 문제가 생긴다. 월별 수수료 청구서만 아니라 해당 단지 때문에 늘고 줄어드는 비용 자료를 확보해야 하는 이유이다.

정산할 채권은 미지급 기성 수수료, 업체가 대신 부담한 비용, 부당 공제액, 중도 종료 손해를 나누어 계산하는 편이 유리하다. 입주자대표회의의 반환채권이 일부 인정되더라도 업체의 반대채권이 모두 사라지는 것은 아니다. 같은 당사자 사이에서 상계할 수 있는 채권은 지급기 등 요건을 맞추어 주장하고, 상대방이 다르면 별도 청구가 필요하다.

6부 — 나가는 것과 권리를 포기하는 것은 다르다

가처분을 신청하더라도 최종적으로 현장에서 철수하는 선택을 할 수 있다. 이때 인계서에 관리자료와 재산을 넘겼다는 사실만 확인할 것인지, 모든 채권·채무가 끝났다고 확인할 것인지는 결과가 크게 다르다. 인계 확인과 정산 합의를 같은 문서에 섞으면 잔여 수수료나 반환청구에 대한 항변을 스스로 포기하였다는 다툼이 생길 수 있다.

합의가 끝나지 않았다면 인계 대상과 기준일을 구체적으로 적고, 해지의 효력·미지급 수수료·비용 정산·손해배상에 관한 이의와 청구권을 유보하는 것이 필요하다. 반대로 분쟁을 종결하기로 한다면 어느 반환항목을 얼마로 확정하고, 업체의 어떤 청구와 맞바꾸어 얼마를 지급하는지 정해야 한다. 단순히 ‘상호 원만히 정산한다’는 문구로는 새로운 분쟁을 막기 어렵다.

관리자료와 단지 재산을 붙들고 있는 것 자체를 협상의 주된 수단으로 삼는 것은 계약상 계속 관리권을 보전하는 가처분과 구별된다. 정당한 인계의무가 발생한 뒤의 불이행은 상대방에게 별도의 공격 근거를 줄 수 있다. 현장에서는 인계하되 법률상 권리를 남기는 방법, 또는 인계 일정과 확정 정산금 지급을 합의로 연결하는 방법이 있다.

판례·자료

[1] 대법원 2015. 11. 26. 선고 2015다227376 판결 및 서울고등법원 2015. 6. 18. 선고 2014나2051594 판결 — 직접 고용 직원의 미사용 선급비용 반환과 하수급업체 관련 회수의무의 구별. 두 판결문 전문 확인. 원심의 직접 고용 직원 총당금 부분은 파기되었고, 하수급업체 관련 판단은 유지되었다.

판결 정보 · 빅케이스

[2] 서울중앙지방법원 2016. 9. 8. 선고 2016가단5031964 → 같은 법원 2017. 2. 3. 선고 2016나59197 → 대법원 2017. 5. 31. 선고 2017다212798 판결. 세 판결문 전문 확인. 항소심은 1심 이유를 인용하였고 대법원은 심리불속행 상고기각하였다. 경비용역계약의 도급성 및 정산 범위에 관한 업체 승소 확정 사건이다.

판결문 게재 · 한국아파트신문

[3] 대구지방법원 2017. 10. 19. 선고 2017나301337 판결 — 계약의 묵시적 승계, 미사용 퇴직급여총당금 및 실제 퇴직 여부. 한국아파트신문에 게재된 판결문 기준.

판결문 게재 · 한국아파트신문

[4] 대구광역시 공동주택관리규약 준칙(2025. 12.), 제44조, 제47조 제11항, 제47조의2. 중앙공동주택관리지원센터 공개 첨부 원문 · 신구조문대비표 확인. 개별 단지의 실제 규약과 계약 편입 여부는 별도이다.

준칙 원문 및 신구조문대비표

[5] 대법원 2016. 2. 18. 선고 2012다119450, 119467 판결 — 사업주체의 계약상 권리·의무와 관리업무 인계의 구별.

판결 전문 · 국가법령정보센터

[6] 대구지방법원 2017. 11. 15. 선고 2017나309805 및 대법원 2021. 4. 8. 선고 2017다286003 판결 — 인사노무비·청소용품비 약정, 해지 제한과 60일 통보, 잔여 수수료 및 추가 손해항목. 두 판결문 전문 확인. 원심 3쪽의 계약 조항은 이미지 원문으로 대조하였다. 제20조의 위임 규정 배제 조항은 계약서상 제3항이며, 판결 이유의 일부 제1항 표기와 구별하였다.

판결 전문 · 국가법령정보센터

[7] 대법원 2015. 12. 23. 선고 2012다71411 판결 — 위임의 임의해지와 불리한 시기 해지에 따른 손해배상. 공동주택 관리계약 자체에 관한 사건은 아니다.

판결 전문 · 국가법령정보센터

[8] 대법원 2026. 4. 2. 선고 2025다219495 판결 — 해지 제한 약정과 신뢰관계 파탄. 지역주택조합 업무대행계약 사건이다.

판결 전문 · 국가법령정보센터

[9] 서울중앙지방법원 2020. 7. 24.자 2020카합21218 및 서울고등법원 2020. 10. 27.자 2020라20920 결정 — 내부결의 흠결, 해지 제한 약정, 기존 계약 및 새 업체 계약의 보전. 두 결정문 전문과 항고심 2쪽 계약 조항 이미지 확인. 원심 기각결정은 항고심에서 취소되었다.

[10] 전주지방법원 2025. 9. 18.자 2025카합10117 및 2025. 10. 2.자 2025카합16 결정 — 같은 단지의 연속된 입찰 분쟁. 전자는 직무정지된 회장의 신청 기각, 후자는 새 계약을 체결한 관리업체의 특정 입찰 진행금지 신청 인용. 두 결정문 전문 확인. 후자의 회장 직무집행정지 신청은 각하, 포괄적인 신규 업체 선정금지는 기각되었다. 전자의 확정 사실은 후자 결정문에서 확인되며, 후자의 불복 결과는 확인하지 않았다.

[11] 수원지방법원 성남지원 2018. 5. 15. 선고 2017가합407240 판결 — 상호 변경과 실적 증명서류, 재입찰 및 후속 계약의 무효, 재입찰 참여와 기존 낙찰자 지위. 판결문 전문 확인. 낙찰자 지위를 다룬 본안판결이며 상급심 결과는 확인하지 않았다. 당시 적용 지침은 국토교통부고시 제2016-943호이다.

[12] 의정부지방법원 고양지원 2023. 7. 20.자 2023카합5166 결정 — 차순위 업체의 낙찰자 지위 및 재입찰 금지 신청 기각. 결정문 전문 확인. 당시 적용 지침과 입찰공고를 전제로 한 판단이다.

[13] 의정부지방법원 2024. 5. 21.자 2024카합5016 결정 — 별도 경비·청소용역의 낙찰 분쟁. 대표회의에 대한 신청 각하, 관리주체인 주택관리업자에 대한 신청 기각. 결정문 전문 확인. 입찰 무효 처리의 부당성에 대한 소명과 보전 필요성 모두 부족하다고 판단하였다.

[14] 서울동부지방법원 2018. 1. 29.자 2017카합10466 결정 — 입주자들의 신청으로 기존 업체 선정결의와 후속 계약의 효력정지. 결정문 전문 확인. 업체가 자신의 계약을 보전한 사건과 신청인의 지위·보전권리가 다르다.

[15] 대법원 2002. 5. 10. 선고 2000다37296, 37302 판결 — 민법 제673조에 따른 손해배상과 공제.

판결 전문 · 국가법령정보센터

[16] 대법원 2022. 10. 14. 선고 2022다246757 판결 — 채무불이행을 이유로 한 해지와 도급인의 임의해제 의사표시의 구별. 설계용역계약 사건이다.

판결 전문 · 국가법령정보센터

가상자산의 재산성과 강제집행

거래소·개인지갑에 대한 집행과 실제 현금화 사례

0. 도입

빌려준 돈 1억 원을 받으라는 판결이 확정되었다. 채무자는 은행 잔액이 없다고 한다. 그런데 얼마 전까
지 2 BTC를 가지고 있었다는 자료가 있다. 채권자는 그 비트코인을 확보하여 매각대금에서 변제받으려
한다.

가상자산의 재산적 가치는 판례상 인정된다. 실제 집행에서 먼저 가려야 할 것은 자산의 보관 형태이다.
그 비트코인이 국내 거래소 계정에 있는지, 채무자가 직접 관리하는 개인지갑에 있는지에 따라 법원이
붙잡을 대상부터 달라진다. 거래소에 있다면 거래소가 채무자에게 부담하는 이전·반환의무를 집행의 대
상으로 삼을 수 있다. 개인지갑에 있다면 그와 같은 의무를 부담하는 거래소가 아예 없을 수 있다.

압류에 성공한 다음에도 문제가 남는다. 1억 원의 대여금채권을 가진 사람이 2 BTC를 압류했다고 해서
2 BTC 전부를 자기 재산으로 취득하는 것은 아니다. 이를 어떤 절차로 처분하고, 얼마로 평가하며, 매
각대금을 누구에게 배분할 것인지가 뒤따른다. 반대로 원래 청구할 권리가 돈 1억 원이 아니라 2 BTC의
반환이라면, 소송에서 구할 급부부터 달라진다.

가상자산 집행은 이 차이를 따라가야 이해할 수 있다. 재산으로 인정되는가, 누구에게 어떤 권리를 가지
는가, 법원이 무엇을 통제할 수 있는가, 마지막으로 그 통제가 실제 회수로 이어지는가. 같은 비트코인
을 두고도 답이 달라지는 지점이다.

1부. 재산이라는 판단이 해결한 것과 남겨 둔 것

1. 몰수할 수 있는 비트코인

대법원은 2018. 5. 30. 선고 2018도3619 판결에서 비트코인을 재산적 가치가 있는 무형의 재산으로 보아, 범죄수익은닉규제법에 따른 몰수가 가능하다고 판단하였다. 불법 음란물 사이트 운영으로 취득한 비트코인이 문제 된 사건이었다. 실체를 손으로 만질 수 없다는 이유만으로 범죄수익에서 빠지지 않는다는 것이다.[1]

다만 이 판결은 비트코인에 관한 모든 민사법적 문제가 해결되었다는 선언은 아니다. 범죄수익으로서 몰수할 수 있는 재산인지와 민법상 소유권의 객체인 물건인지, 민사집행에서 어떤 절차를 거칠 것인지는 서로 다른 질문이다. 부동산도 예금채권도 재산이지만 압류와 매각의 방식은 같지 않다. 비트코인 역시 재산적 가치가 인정되었다는 이유만으로 예금이나 유체동산의 집행 절차가 그대로 적용되는 것은 아니다.

이 차이는 용어의 문제가 아니다. 채무자의 집에 있는 금괴라면 집행관이 이를 점유하고 매각하는 구조를 생각할 수 있다. 그러나 비트코인이 표시된 휴대전화를 가져왔다고 해서 비트코인의 처분권한까지 확보되는 것은 아니다. 재산의 형태가 달라지면 집행기관이 확보해야 하는 대상도 달라진다.

2. 잘못 받은 코인을 처분해도 반환의무까지 없어지는 것은 아니다

대법원 2021. 12. 16. 선고 2020도9789 판결에서는 알 수 없는 경위로 약 200 BTC를 이체받은 사람이 이를 다른 계정으로 옮긴 일이 문제 되었다. 대법원은 원인 없이 가상자산을 받았다는 사정만으로 상대방의 재산을 관리하는 신임관계가 생기는 것은 아니라고 보아, 배임죄를 인정한 원심을 파기하였다.[2]

여기서 형사처벌의 부정과 민사상 반환의무의 부정은 구별된다. 대법원도 부당이득반환의무를 부담할 수 있음을 전제로 판단하였다. 잘못 들어온 비트코인을 자기 돈처럼 써도 된다는 판결은 아니다. 또한 위탁받아 관리하던 자산을 유용하거나 처음부터 상대방을 속여 이전받은 경우까지 같은 결론이 된다는

뜻도 아니다.

집행과 관련하여 더 눈여겨볼 부분이 있다. 대법원은 이체 경위가 불분명하여 부당이득반환을 청구할 주체가 피해자인지 거래소인지도 명확하지 않다고 지적하였다. 블록체인에 A주소에서 B주소로 이동한 기록이 남았다고 해서 민사상 채권자와 채무자가 곧바로 확정되는 것은 아니라는 의미이다. 거래소가 내부적으로 어떤 잔액을 차감했는지, 자신의 자산으로 오류를 보전했는지, 당사자 사이에 무슨 계약이 있었는지가 함께 문제 된다.[2]

3. 민사집행의 출발점은 ‘그 밖의 재산권’이다

민사집행법 제251조는 부동산 외의 재산권 가운데 통상적인 금전채권이나 유체물 인도청구권 등의 집행으로 처리되지 않는 권리에 관하여 채권집행 규정을 준용하도록 한다. 가상자산과 그 반환청구권에 관한 집행 논의는 이 조항을 중요한 출발점으로 삼아 왔다.[3]

따라서 전용 규정이 없었다는 사정만으로 가상자산은 압류할 수 없었다고 설명하는 것도 정확하지 않다. 기존 규정을 이용한 보전처분과 집행이 시도되어 왔다. 다만 가상자산 자체를 붙잡는 것인지, 거래소에 대한 청구권을 붙잡는 것인지, 이를 어떻게 현금화하는지에 관하여 통일된 설명과 처리 방식이 필요했다. 뒤에서 살펴볼 2026년 민사집행규칙 개정안도 이 구별을 전면에 내세운다.

2부. 내 채권과 채무자의 코인은 다른 문제이다

1. 돈을 받을 것인가, 코인을 돌려받을 것인가

대여금 1억 원을 청구하는 사건에서 비트코인은 채무를 갚을 재원이다. 채권자는 채무자의 예금이나 부동산을 찾아 집행하는 것처럼 가상자산을 찾아 집행한다. 채무자가 비트코인으로 큰 수익을 올렸다고 해서 대여금 원금이 증가하지는 않고, 비트코인 가격이 떨어졌다고 해서 대여금 원금이 줄어들지도 않는다.

반면 2 BTC를 맡겼다가 돌려받는 사건에서는 계약상 반환의무의 내용이 먼저이다. 동종·동량의 비트코인을 반환하기로 했는지, 매도 후 정산금을 지급하기로 했는지, 원금 상당의 금전을 보장했는지에 따라 청구할 내용이 달라진다. 계약상 급부가 2 BTC라면 소송 당시의 시가를 붙여 곧바로 대여금처럼 청구할 수 있다고 단정해서는 안 된다. 금전배상을 구하려면 그에 맞는 채무불이행 등 청구원인과 손해액을 구성해야 한다.

착오이체에 따른 부당이득도 마찬가지이다. 민법 제747조는 받은 목적물을 반환할 수 없을 때 가액반환을 규정한다. 코인의 시세가 올랐다는 이유만으로 반환청구권자가 마음에 드는 날의 최고가를 선택할 수는 없다. 원래 반환할 이익이 무엇인지, 원물반환이 가능한지, 수익자의 선의·악의 및 처분 경위가 어떠한지를 거쳐 반환범위가 정해진다.[4]

보전처분도 이 청구에 맞추어야 한다. 금전채권의 장래 집행을 확보하려면 가압류를, 특정 가상자산에 관한 비금전적 권리를 보전하려면 그 권리에 맞는 가처분을 검토하는 구조이다. 코인을 다룬다는 이유로 언제나 가처분 사건이 되는 것은 아니다. 민사집행법 제276조와 제300조의 구별은 여기서도 유지된다.[5]

2. 거래소 잔액은 거래소와의 관계를 거친다

국내 거래소 화면에 ‘2 BTC’가 표시되어 있다고 하자. 이용자는 그 잔액을 매도하거나 외부 주소로 출금해 달라고 거래소에 요구한다. 거래소가 개인키를 관리하고 이용자별 잔액을 장부로 처리하는 보관 형태라면, 집행에서는 이용자가 거래소에 가지는 이전·반환청구권을 특정하는 것이 중요해진다. 거래소의 블록체인 주소에 있는 코인 중 어느 부분이 채무자의 물건인지부터 골라내는 방식과는 다르다.

「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」(이하 ‘이용자보호법’) 제7조는 사업자에게 이용자별 자산 내역을 기록하고, 자신의 가상자산과 이용자의 가상자산을 분리하여 보관하며, 이용자에게 반환해야 할 자산과 같은 종류·수량을 실제로 보유하도록 한다. 이는 거래소에 맡긴 가상자산을 보호하는 장치이다.

그러나 분리보관 의무만으로 개별 이용자의 민사상 권리, 도산 시 귀속, 집행의 방법이 모두 결정되는 것은 아니다.[6]

따라서 제3채무자는 거래소의 상호나 앱 이름으로 막연히 표시할 것이 아니라 실제로 반환의무를 부담하는 운영 법인으로 특정해야 한다. 실명확인 계좌를 제공하는 은행과 거래소 운영회사는 다른 주체이다. 은행계좌를 압류하는 것만으로 거래소에 남아 있는 코인 반환청구권까지 압류되는 것은 아니다.

3. 원화와 코인은 같은 화면에 있어도 집행 대상이 다르다

거래소 계정에 원화 500만 원과 0.5 BTC가 있다면, 화면상 총자산 평가액 하나만 압류목록에 적는 것으로 충분한지부터 문제가 된다. 원화는 금전 지급을 요구하는 권리이고, 비트코인은 해당 가상자산의 이전·반환을 요구하는 권리이다. 현금화 방식도 다르므로 두 권리를 구별하여 특정해야 한다.

보관 형태	먼저 특정할 집행 대상	실제 회수에서 남는 문제
거래소의 원화 잔액	해당 이용계약에 따른 원화 지급·반환청구권	제3채무자와 채권의 존재를 확인하고 금전 채권 집행으로 회수
거래소의 코인 잔액	운영회사에 대한 가상자산 이전·반환청구권	압류 후 별도의 양도·매각 등 현금화 필요
채무자가 직접 통제하는 개인지갑	채무자에게 귀속되는 가상자산 또는 그 재산권	처분금지 외에 실제 이전을 실행할 통제수단 필요
해외 거래소의 코인 잔액	해외 운영주체에 대한 이전·반환청구권	송달, 현지 효력 및 집행 협조를 별도로 해결

한편 이용자보호법 제6조가 관리기관에 예치·신탁된 이용자 예치금에 대한 압류 등을 제한하는 것은 그 보호자금에 관한 규정이다. 이를 근거로 개별 이용자가 거래소에 가지는 모든 금전채권이나 코인 청구권이 일반채권자의 집행에서 일괄적으로 면제된다고 읽어서는 안 된다. 어느 주체의 어떤 채권을 압류하는지가 먼저이다.[6]

3부. 거래소에 있는 코인을 붙잡는 방법

1. 가압류는 판결을 기다리는 동안의 유출을 막는다

금전채권자가 아직 집행권원을 확보하지 못했다면, 채무자의 거래소에 대한 가상자산 이전·반환청구권을 대상으로 가압류를 신청하는 방법이 출발점이 될 수 있다. 피보전권리인 금전채권과 보전의 필요성을 소명하고 법원이 명하는 담보를 제공하는 절차를 거친다. 가상자산이라는 이유만으로 채권의 존재나 보전 필요성에 관한 소명이 면제되지는 않는다.[5]

집행할 수 있는 판결 등 집행권원을 확보한 뒤에는 본압류와 현금화로 나아간다. 가압류가 되어 있다는 이유만으로 거래소가 채권자에게 곧바로 돈이나 코인을 지급하는 것은 아니다. 채무자의 처분을 막는 단계와 채권자를 만족시키는 단계가 구별되기 때문이다.

거래소를 상대로 하는 구조에는 현실적인 장점이 있다. 채무자가 비밀번호나 개인키를 넘겨주지 않더라도 반환의무를 부담하는 거래소가 존재한다는 점이다. 거래소에 대한 청구권을 적법하게 붙잡고 이전·현금화 절차를 갖추면, 채무자의 자발적인 협조만을 기다리는 상황에서 벗어날 수 있다.

2. ‘가상자산 일체’보다 중요한 압류목록의 내용

예를 들어 채권자가 갑에 대한 대여금 3,000만 원을 집행하고, 갑이 을회사 운영 거래소에 0.5 BTC를 보유한다는 자료가 있다고 하자. 이때 집행 대상을 설명하는 핵심은 ‘갑의 비트코인’이라는 표제가 아니다. 갑이 을회사와의 이용계약에 따라 가지는 비트코인 이전·반환청구권 가운데 어떤 계정의 얼마를 붙잡을 것인지이다.

갑을 식별하는 인적사항과 계정 정보, 의무를 부담하는 을회사의 법인 정보, 가상자산의 종류와 수량, 압류의 범위가 서로 연결되어야 한다. 여러 자산을 함께 대상으로 삼는다면 자산별 순서와 한도, 원화 환산이 필요한 경우 그 기준도 문제 된다. 가격이 다른 비트코인과 이더리움을 합쳐 ‘3,000만 원 상당’이라고만 적으면 거래소가 어떤 잔액을 어느 시점의 가격으로 동결해야 하는지 불명확해질 수 있다.

이는 단순한 작성상의 주의가 아니다. 특정한 코인 반환청구권만 압류했는데 그 코인이 매도되어 별개의 정산금채권으로 바뀐 경우, 처음의 명령이 어디까지 미치는지가 다투어질 수 있다. 따라서 코인 반환청구권과 매각·정산에 따른 금전채권의 관계를 이용약관에 맞추어 구성해야 한다. 장래의 모든 입금과 다른 자산으로의 교환까지 당연히 붙잡힌다고 전제할 수는 없다.

박준의의 「비트코인을 둘러싼 제문제」는 서울중앙지방법원 2021. 9. 6.자 2021카단814722 결정을 소개하면서, 가상자산 출금청구권과 거래 정산에 따른 지급·환불청구권을 함께 표시한 사례를 제시한다. 이 사례는 압류할 권리의 문구가 보관·거래 구조를 따라가야 한다는 점에서 의미가 있다. 다만 한 결정의 별지 문구가 모든 거래소와 자산에 통용되는 표준서식은 아니다.[7]

3. 신청 접수와 효력 발생 사이에도 자산은 움직인다

채권압류에서는 압류명령이 제3채무자에게 송달되는 때가 중요하다. 민사집행법 제227조 제3항이 정한 효력 발생 시점이다. 가상자산 반환청구권에 대한 집행에서도 제251조에 따라 채권집행 규정을 준용하는 구조라면, 신청서를 접수했다는 사실만으로 거래소의 출금이 금지되었다고 볼 수 없다.[3][8]

따라서 거래소를 잘못 표시하거나 송달받을 법인·주소를 잘못 특정하면 단순한 보정 이상의 손실이 생길 수 있다. 채무자가 그 사이 출금하여 반환청구권의 잔액이 사라지면, 처음 알고 있던 보유 내역만으로는 회수하기 어렵다. 거래소에 채권자가 보내는 내용증명이나 출금금지 요청도 법원의 압류명령과 같은 효력을 가지지 않는다.

압류 뒤에는 제3채무자 진술최고를 통해 채권의 인정 여부와 범위, 다른 청구나 압류의 존재 등을 확인하는 절차가 중요하다. 다만 진술최고는 모든 거래소와 개인지갑을 한꺼번에 찾아주는 재산검색이 아니다. 특정 제3채무자에 대한 집행에서 그가 부담하는 채무와 경합관계를 파악하는 수단이다.[8]

4. 압류명령은 거래소의 채무를 새로 만들어 주지 않는다

갑이 을회사에 0.5 BTC를 반환받을 권리가 있다는 전제로 압류명령을 받았더라도, 그 명령 자체가 실

제 잔액이나 반환의무를 확정해 주는 것은 아니다. 명령의 대상이 된 채권이 존재하지 않으면 압류만으로 회수할 재산이 생기지 않는다. 거래소가 계정의 명의, 잔액의 귀속, 출금 제한의 근거 등을 다투면 그 권리관계가 후속 절차의 쟁점이 된다.

이렇게 되면 채무자가 제출한 화면에 2 BTC가 표시되어 있어도, 그 화면이 과거의 잔액인지 현재의 잔액인지부터 다를 수 있다. 다른 사람의 계정을 빌려 쓰고 있었다면 명의와 실제 계약관계를 추가로 밝혀야 한다. ‘채무자가 코인으로 돈을 벌었다’는 진술과 ‘채무자가 이 거래소에 지금 행사할 수 있는 반환청구권을 가진다’는 사실 사이에는 거리가 있다.

채권자가 확보할 자료도 이 거리를 메우는 것이어야 한다. 보유 화면 하나에 그치지 않고 이용자 식별 정보, 거래내역과 출금내역, 거래소와 주고받은 설명, 원래 자금의 이동을 연결해야 한다. 특히 거래소 내부 거래는 모든 이용자의 매수·매도가 각각 블록체인 전송으로 나타나는 것이 아니므로, 외부 주소의 기록만으로 계정 잔액 전부를 설명하려 해서는 안 된다.

4부. 압류에서 매각·배당까지: 실제 집행은 어떻게 이루어졌는가

1. 수사기관이 보관하던 ETH를 집행관에게 넘긴 사건

서울중앙지방법원의 2023. 11. 16. 특별현금화명령은 압류 이후의 과정을 보여준다. 사건을 수행한 법무법인 민후의 공개 사례에 따르면, 채권자들은 거래소 해킹으로 입은 손해에 관하여 배상판결을 받았으나 변제를 받지 못했다. 이들이 찾아낸 집행 대상은 채무자가 수사기관에 보관된 이더리움(ETH)을 돌려받을 권리, 즉 압수물 환부청구권이었다.[13]

절차는 두 단계로 진행되었다. 먼저 법원은 보관 중인 ETH를 집행관에게 인도하도록 명하였다. 실제 인도가 이루어진 다음에는 집행관이 가상자산사업자를 통하여 매각하도록 명하였다. 매각가격은 매각일의 시장가격 등을 기준으로 적정하게 정하도록 하였다. 공개 당시 집행관의 수령과 매각명령까지 이루어졌고, 매각 후 배당은 예정된 후속 절차였다.[13]

이 사례에서 참고할 부분은 압류한 청구권의 이행과 매각을 연결한 방식이다. 가상자산을 넘길 수 있는 보관자가 있었으므로, 채무자의 개인키 제공에 의존하지 않고 집행관에게 자산을 이전할 수 있었다. 법원은 이어서 매각 주체, 매각 경로, 가격 기준을 정하였다. 따라서 채무자가 혼자 관리하는 지갑의 주소만 아는 사건과 출발 조건이 다르다. 반면 제3자가 자산을 보관하고 채무자에게 반환의무를 부담하는 사건에서는 이와 같은 인도·매각 구조를 검토할 수 있다.

2. 실제로 원화 회수까지 진행한 예금보험공사 사례

현금화까지 이루어진 사례도 있다. 예금보험공사는 2023년 10월 말 부실관련자의 가상자산 약 100만 원어치를 매각하여 현금화하였다. 당시 보도에는 예보 관계자가 매각을 통한 회수 사실을 설명한 내용이 실려 있다. 금액은 크지 않지만 압류된 가상자산을 실제로 팔아 원화로 회수했다는 점에서, 자산을 동결한 사례와 구별된다.[14]

2025년 9월 예보 담당자 취재 보도는 그동안 이용한 절차를 더 구체적으로 소개한다. 거래소에 대한 가상자산 반환청구권을 압류하고, 특별현금화명령에 따라 집행관이 가상자산을 이전받아 매각한 다음, 부실금융회사의 파산재단에 배당하는 방식이다. 해당 보도는 당시 강제집행을 통한 회수액을 1억 6,000만 원으로 소개하였다. 이는 앞의 2023년 단일 매각액과는 별개의 실적이다.[15]

같은 보도에는 파산재단 명의의 법인계좌를 이용하여 자산을 양도받고 직접 현금화하는 경로도 등장한다. 여기서 주목할 부분은 계좌의 명의이다. 자산을 넘겨받을 법적 지위를 확보하더라도, 그 명의로 거래소에서 수령·매도하고 원화를 출금할 수 있어야 회수가 마무리된다. 파산재단 사례를 참고할 때에도 자기 사건의 채권자가 같은 방식으로 계좌를 개설하고 자산을 받을 수 있는지부터 확인해야 한다.

예보가 부실관련자의 재산을 조사하여 찾아낸 과정과, 찾아낸 자산을 법원의 명령으로 현금화한 과정도 나누어 볼 필요가 있다. 공공기관의 조사권한을 일반 채권자가 그대로 이용할 수 있는 것은 아니다. 일반 민사사건에 참고할 핵심은 자산 발견 이후의 반환청구권 압류, 인도, 매각과 배당의 연결이다.

3. 특별현금화 신청에는 무엇을 담아야 하는가

이러한 사례를 민사집행법의 틀로 옮기면 제251조와 제241조가 연결된다. 가상자산 반환청구권을 그 밖의 재산권으로 압류한 뒤, 그 성질에 맞는 특별한 현금화방법을 구하는 것이다. 제241조는 법원이 정한 값으로 채권자에게 권리를 넘기는 양도명령, 집행관에 의한 매각명령과 그 밖의 적당한 방법에 의한 현금화 등을 규정한다. 원칙적으로 채무자 심문을 거치며, 명령은 확정되어야 효력이 생긴다.[3][9]

거래소가 지급할 원화 잔액이 있는 경우에는 금전채권에 대한 추심·전부명령이 출발점이 된다. 그러나 0.5 BTC의 반환청구권만 존재한다면 그것을 곧바로 원화 지급청구권으로 취급할 수 없다. 거래소 약관이나 별도 약정상 매도·정산을 요구할 권리까지 있는지, 아니면 코인을 이전받은 뒤 따로 매각해야 하는지를 먼저 구분해야 한다.[8]

앞의 집행 사례에서 도출할 수 있는 실무적 준비는 구체적이다. 채권자는 압류된 권리와 거래소가 인정한 잔액을 제시하고, 자산을 집행관에게 이전한 뒤 사업자를 통해 매각하는 방법을 신청할 수 있다. 이 때 이전받을 주소 또는 계정, 해당 자산의 입출금 지원 여부, 매도 가능한 시장, 매각대금의 수령·배당 경로를 함께 제시하면 법원이 정할 현금화방법을 구체화할 수 있다. 거래소와 집행관이 이행할 수 있는 방법을 미리 확인하여, 그 내용을 법원의 명령에 반영할 수 있도록 하는 것이다.

예컨대 거래소가 채무자의 0.5 BTC 잔액과 반환의무를 인정한다면, 신청 이유에는 그 반환청구권을 압류했다는 사실에서 나아가 집행관이 실제로 받을 방법과 매각할 방법이 드러나야 한다. 채권자가 거래소에 임의 매도를 요구하는 대신, 법원에 인도와 매각의 권한을 정해 달라고 구하는 것이다. 거래소의 회신, 지원하는 이전 방식, 이용할 시장의 거래·가격 자료는 이 판단을 뒷받침하는 자료가 된다.

여기서 ‘시장가격으로 매각한다’는 것과 ‘시장가 주문을 낸다’는 것도 구별해야 한다. 호가가 얇은 자산을 한꺼번에 시장가로 팔면 화면에 표시된 가격보다 훨씬 낮게 체결될 수 있다. 앞의 ETH 사례가 정한 것은 적절한 가액에 의한 매각이라는 기준이다. 이를 모든 수량·자산에 대하여 특정 주문방식을 승인한 결정으로 읽을 수는 없다. 거래량과 예상 매각수량, 수수료를 제시하고 실제로 실행 가능한 처분 방법을

정하는 이유가 여기에 있다.

4. 매각대금을 받을 것인가, 권리를 양도받을 것인가

집행관이 코인을 매각하여 배당하는 방식과, 법원이 정한 평가액으로 반환청구권을 채권자에게 양도하는 방식은 가격 변동을 부담하는 시점이 다르다. 이를테면 집행채권이 3,000만 원이고 0.5 BTC를 확보할 당시 가격이 1 BTC당 6,000만 원이었다고 하자. 평가액은 3,000만 원이지만, 매각 당시 1 BTC당 5,000만 원이면 매각대금은 2,500만 원이다. 다른 채권자와 집행비용이 없다고 가정해도 500만 원이 부족하고, 그 미변제액은 남는다.

반면 반환청구권을 3,000만 원으로 평가하여 지급에 갈음하는 유효한 양도명령이 내려졌다면, 채권자는 이후 코인을 수령·매각하는 과정의 가격 하락을 부담하게 된다. 나중에 2,500만 원에 팔렸다는 사정만으로 원채권 500만 원이 되살아나는 것은 아니다. 제241조가 양도명령에 관하여 전부명령의 효과를 정한 제231조를 준용하기 때문이다. 물론 양도받은 권리 자체가 존재하지 않는 경우는 단순한 시세 하락과 다른 문제이다.[9]

따라서 곧바로 원화를 회수하려는 채권자라면, 양도명령이 절차를 줄인다는 이유만으로 유리하다고 볼 수 없다. 평가액이 얼마인지, 명령의 효력이 생긴 뒤 언제 코인을 받을 수 있는지, 자기 명의로 수령·매각할 수 있는지가 함께 맞아야 한다. 반대로 그 조건이 갖추어져 있고 평가액과 가격 변동 위험을 감수할 수 있다면, 권리를 양도받아 직접 현금화하는 방식이 선택지가 된다.

매각대금이 집행채권보다 많아지는 경우에도 전부 채권자의 몫은 아니다. 가령 0.5 BTC를 4,000만 원에 매각했다면 집행채권, 비용과 다른 배당권자의 권리를 정산하고 잔여액을 처리해야 한다. 먼저 압류한 일반채권자가 다른 일반채권자보다 당연히 우선하는 것도 아니다. 압류량과 시세만으로 예상 회수액을 계산할 수 없는 이유이다.

5부. 개인지갑의 코인을 실제로 확보하려면

1. 지갑 주소를 안다는 것과 이전할 수 있다는 것

채무자가 거래소에서 비트코인을 출금하여 직접 관리한다면, 거래소에 대한 반환청구권은 그만큼 줄거나 사라진다. 이때 비트코인 네트워크의 어느 회사에 명령을 보내 출금을 막을 수 있는 것은 아니다. 특정 사업자가 채무자의 코인을 보관하면서 반환의무를 부담하는 구조가 아니기 때문이다.

개인지갑에서 핵심은 적법한 거래를 승인할 수 있는 수단이다. 통상 개인키를 이용하여 거래에 서명한다. 공개된 주소와 거래내역은 자산을 추적하는 단서가 되지만, 그 주소만 알아서는 새로운 거래에 서명하여 자산을 옮길 수 없다. 하드웨어 지갑 역시 코인이 담긴 금고라기보다 서명에 필요한 키를 관리하는 장치로 이해하는 편이 정확하다.[10]

따라서 지갑 기기를 확보했더라도 잠금을 풀 수 없거나 필요한 서명권한이 다른 곳에 있으면 이전이 어려울 수 있다. 반대로 개인키 정보를 복제했다고 해도 채무자가 같은 키를 계속 사용할 수 있다면 경쟁적으로 자산을 옮길 가능성이 남는다. 집행기관이 통제하는 새로운 주소로 적법하게 이전하는 문제와 기기·정보를 확보하는 문제가 별개인 이유이다.

2. 처분금지 명령만으로 블록체인 거래가 차단되지는 않는다

민사집행법 제251조 제2항은 제3채무자가 없는 그 밖의 재산권에 관하여 채무자에게 처분금지 명령이 송달될 때 압류의 효력이 발생하도록 한다. 이 규정을 가상자산에 적용하여 법적인 처분 제한을 구성하는 것과, 채무자가 기술적으로 더는 전송하지 못하게 만드는 것은 다른 일이다.[3]

채무자가 명령을 무시하고 전송한 경우에는 그 처분의 효력과 상대방에 대한 권리행사가 후속 쟁점이 될 수 있다. 그러나 블록체인에 이미 반영된 거래가 법원 명령의 존재만으로 자동 취소되는 것은 아니다. 수취인의 신원을 확인하고 그에게 어떤 반환청구를 할 수 있는지 다투어야 할 수도 있다. 처음 재산을 발견한 때와 실제로 이전을 확보한 때의 차이가 여기서 크게 드러난다.

채무자에게 가상자산 이전의무를 이행하도록 명하는 집행권원을 얻었다면 간접강제 등 이행 확보 방법의 검토도 가능하다. 그렇다고 대여금 지급판결 하나가 개인키 공개의무나 모든 지갑에 대한 접근권한까지 당연히 만들어 주는 것은 아니다. 금전채권의 집행과 별도의 작위의무에 대한 집행을 혼동해서는 안 된다. 어떤 의무가 집행권원에 담겨 있는지, 그 이행을 누가 할 수 있는지가 먼저이다. 간접강제 역시 민사집행법 제261조가 정한 채무의 성질을 전제로 한다.[5]

3. 형사상 압수와 민사상 회수의 차이

대법원은 2025. 12. 11.자 2025모45 결정에서 비트코인이 형사소송법상 압수의 대상이 될 수 있음을 확인하였다. 전자지갑을 통한 독립적 관리, 개인키를 통한 실질적인 통제, 거래가능성과 경제적 가치가 판단 근거였다. 법정 요건을 충족하면 몰수의 대상도 될 수 있다고 보았다.[11]

이 결정은 가상자산을 수사기관이 확보할 법적 근거에 관한 판단이다. 일반 채권자가 민사판결을 받으면 수사기관과 같은 압수·수색 권한을 행사할 수 있다는 의미는 아니다. 다만 제4부의 ETH 사례처럼 수사기관이 이미 자산을 보관하고 채무자에게 환부받을 권리가 있다면, 그 권리를 민사집행의 대상으로 삼는 경로가 생긴다. 범죄가 성립하여 압수되었다는 사실에 더하여, 누구에게 환부청구권이 귀속되고 집행할 수 있는 범위가 어디까지인지가 중요해지는 것이다.

해외 거래소도 별도의 문제가 있다. 국내 법원이 판단한 권리가 존재하더라도 외국 운영주체에 대한 송달, 그 국가에서의 명령 효력과 집행, 자산의 실제 보관 구조를 해결해야 한다. 국내에 고객지원 창구가 있거나 한국어 서비스를 제공한다는 사정만으로 그 창구가 반환의무를 부담하는 제3채무자가 되지는 않는다. 해외 거래소 계정과 개인지갑 모두 국내 은행의 예금계좌와 같은 속도로 집행할 수 있다고 전제하면 회수계획이 어긋난다.

6부. 2026년 개정안이 구분한 두 갈래의 집행

1. 거래소의 이전의무와 가상자산 자체를 나눈다

대법원은 2026. 7. 2. 가상자산 관련 집행 절차를 마련하는 민사집행규칙 일부개정규칙안을 입법예고 하였다. 개정안은 거래소에 대한 이전청구권과 가상자산 자체에 대한 집행을 나누어 규정한다.[12]

안 제175조의2부터 제175조의6까지는 가상자산이전청구권에 대한 집행을 다룬다. 제3채무자에게 채무자에 대한 이전을 금지하고, 채무자에게 청구권의 처분과 가상자산 수령을 금지하는 구조이다. 제3채무자 진술에는 청구권의 인정 여부뿐 아니라 그에 상응하는 가상자산의 보유 여부, 종류와 수량 등도 포함한다.

반면 안 제175조의7 이하의 가상자산 자체에 대한 집행에서는 채무자에게 처분을 금지하고 집행관에게 이전하도록 하며, 집행관이 실제로 이전받은 때 압류의 효력이 발생하도록 한다. 거래소를 상대로 하는 집행과 채무자가 직접 통제하는 자산의 집행을 같은 방식으로 취급하지 않는 것이다.[12]

이 차이는 실무적으로 크다. 거래소에 대한 청구권은 제3채무자에게 이전의무가 존재한다는 구조를 이용한다. 반면 직접 보유한 자산은 명령만 내려 둔 상태와 집행기관의 통제 아래 들어온 상태의 간격을 해결해야 한다. 개정안의 실제 이전 요건은 그 간격을 집행 절차의 한가운데에 놓는다.

2. 누가 넘기고 누가 매도할 것인가

개정안은 가상자산이전청구권의 양도·매각 등 현금화와 함께, 사업자에게 매각을 위탁하거나 사업자에 개설된 집행관 계정으로 이전하여 매각하는 방식 등을 규정한다. 현금화하기 쉬운 가상자산으로 교환한 뒤 매각하는 방법도 포함한다. 가압류·가처분을 위한 별도 규정도 마련하는 내용이다.[12]

이러한 절차가 갖추어지면 법원, 집행관, 거래소 사이에서 누가 자산을 넘기고 누가 매도하는지 설명할 근거가 분명해진다. 기존 제251조와 특별현금화 규정의 해석에 기대어 처리하던 부분을 자산의 구조에 맞추어 구체화한다는 의미가 있다.

그러나 절차의 구체화가 채무자의 개인키를 찾아주거나 없는 잔액을 채워 주지는 않는다. 거래소가 실제로 자산을 보유하고 있는지, 채무자가 그 반환을 요구할 권리를 가지는지, 개인지갑에서 이전을 실행할 수 있는지에 관한 문제는 여전히 남는다. 새 규정의 의미를 ‘이제 코인은 무조건 압류된다’는 한 문장으로 설명하면 가장 중요한 부분이 빠진다.

7부. 소송을 시작할 때 확보해야 할 것

처음의 1억 원 대여금 사건으로 돌아가 보자. 채무자의 국내 거래소 계정과 현재 보유 잔액을 확인할 수 있다면, 거래소에 대한 이전·반환청구권을 대상으로 보전과 집행을 설계하는 데 필요한 자료가 상당 부분 갖추어진다. 여기서는 제3채무자 특정, 압류목록, 송달 시점, 현금화 방법이 사건의 다음 순서를 정한다.

반대로 개인지갑 주소와 과거 전송기록만 알고 있다면 같은 서류로 같은 결과를 기대할 수 없다. 그 주소를 채무자가 통제한다는 사실과 해당 자산의 귀속을 밝혀야 하고, 실제로 이전할 수단을 확보할 가능성도 따져야 한다. 공개된 장부에 큰 잔액이 보인다는 사정만으로 그 재산이 당장 집행 가능한 재산이 되는 것은 아니다.

원래 사건이 대여금이 아니라 코인 반환이라면 한 단계 더 앞에서 시작한다. 계약서, 입출금내역, 거래소 장부와 상대방의 설명을 통하여 반환할 급부가 코인인지 돈인지, 반환의무자가 상대방 개인인지 거래소인지부터 정해야 한다. 청구의 구조가 잘못되면 압류할 자산을 찾았더라도 본안과 집행이 어긋날 수 있다.

가상자산의 재산성은 이미 판례가 확인한 출발점이다. 실제 회수에서 필요한 것은 그 다음의 연결이다. 채권자가 행사할 권리에서 채무자가 가진 재산으로, 그 재산에서 이전을 실행할 주체로, 다시 적법한 처분과 배당으로 이어져야 한다. 이 연결 중 어디가 확보되어 있고 어디가 비어 있는지를 설명할 수 있어야, 비로소 ‘코인이 있으니 받을 수 있다’는 말을 구체적인 회수 가능성으로 바꿀 수 있다.

근거 자료

- [1] 대법원 2018. 5. 30. 선고 2018도3619 판결. 비트코인의 재산적 가치와 범죄수익으로서의 몰수에 관한 판단.
국가법령정보센터 · 2018도3619
- [2] 대법원 2021. 12. 16. 선고 2020도9789 판결. 원인불명 가상자산 이체와 배임죄의 신임관계, 민사상 반환의무 및 반환청구권자에 관한 언급.
국가법령정보센터 · 2020도9789
- [3] 민사집행법 제251조. 그 밖의 재산권에 대한 집행과 제3채무자가 없는 경우의 압류 효력. 가상자산에 대한 구체적인 적용은 자산·권리의 구조를 전제로 하는 해석 문제이다.
국가법령정보센터 · 민사집행법 제251조
- [4] 민법 제741조, 제747조, 제748조. 부당이득반환의 성립과 원물·가액반환, 수익자의 선의·악의에 따른 반환범위.
국가법령정보센터 · 민법
- [5] 민사집행법 제261조·제276조·제277조·제280조·제300조. 간접강제의 요건, 가압류의 피보전권리와 필요성, 담보 및 가처분의 구별.
국가법령정보센터 · 민사집행법
- [6] 가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률 제6조·제7조. 이용자 예치금의 보호와 이용자 가상자산의 보관.
한국법제연구원 · 가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률
- [7] 박준의, 「비트코인을 둘러싼 제문제」, 법무연구 제9권(2022. 3.), 특히 279~286면. 서울중앙지방법원 2021카단814722 결정은 이 문헌 282면의 소개를 재인용하였다.
대한법무사협회 · 법무연구 제9권 282면
대한법무사협회 · 법무연구 제9권 286면의 기재례
- [8] 민사집행법 제227조, 제229조, 제231조, 제236조, 제237조. 채권압류의 효력, 추심·전부명령, 경합 시 공탁 및 제3채무자 진술.
국가법령정보센터 · 채권집행 관련 조문
- [9] 민사집행법 제241조. 특별한 현금화방법, 채무자 심문, 확정 요건 및 양도명령의 준용 규정. 분문의 가격·수량은 절차별 경제적 효과를 설명하는 가정이다.
국가법령정보센터 · 민사집행법 제241조
- [10] Bitcoin Developer Guide, “Wallets”. 개인키, 서명 프로그램과 하드웨어 지갑의 기본 작동 구조. 개별 자산·지갑 서비스의 구체적인 통제 방식은 달라질 수 있다.
Bitcoin Developer Guide · Wallets
- [11] 대법원 2025. 12. 11.자 2025모45 결정. 비트코인의 형사소송법상 압수 대상성. 민사집행의 절차나 사인의 압수 권한을 인정한 결정은 아니다.
국가법령정보센터 · 2025모45
- [12] 대법원 2026. 7. 2. 「민사집행규칙 일부개정규칙안」 입법예고. 안 제175조의2~제175조의13, 제213조의2, 제216조의2 등.
대한민국 법원 · 민사집행규칙 일부개정규칙안 입법예고

[13] 원준성, 「가상자산과 강제집행」 및 수행 사례, 법무법인 민후 뉴스레터(2023. 12. 1.), 2~4면. 서울중앙지방법원 2023. 11. 16. 특별현금화명령의 인도·매각 경과. 사건번호 2023타채103727은 LKJ Partners의 아래 소개에 따른다.

법무법인 민후 · 2023년 12월 뉴스레터

LKJ Partners · 가상자산에 대한 보전처분 및 강제집행 가능성

[14] 김동운, 「예보, 부실채무자 ‘은닉 가상자산’ 현금화 최초 성공」, 쿠키뉴스(2023. 11. 7.). 2023년 10월 말 약 100만 원의 가상 자산 매각·현금화 및 예보 관계자 설명.

쿠키뉴스 · 예금보험공사의 2023년 매각·현금화 사례

[15] 이창명, 「“코인에 은닉재산 이렇게 많을 줄 몰랐다”...1명이 8억 은닉했다 적발」, 머니투데이(2025. 9. 3.). 예보 담당자 취재, 강제집행 회수 실적 및 집행관 매각·배당과 파산재단 명의 직접 현금화 경로.

머니투데이 · 예금보험공사의 집행 및 회수 절차

이 달의 판례

채권가압류 후 합의해제와 합의해지의 대항력

대법원 2026. 9. 29. 선고 2023다275578 전원합의체 판결

0. 도입

채무자가 다른 회사에서 받을 돈을 찾아 가압류하였다. 본안소송에서 집행권원을 얻고, 가압류를 본압류로 이전하여 추심하려고 하니 상대방은 이미 계약이 끝났다고 한다. 가압류 이후 채무자와 합의하여 계약을 해제하였으므로, 그 계약에 따라 지급할 돈도 없어졌다는 것이다.

채권자에게는 가압류를 피하려는 행동으로 보일 수 있다. 그러나 계약 당사자에게는 사업을 계속할 수 없거나 거래를 정리해야 할 사정이 있을 수도 있다. 가압류한 채권을 보전할 필요와 그 채권이 발생한 계약을 끝낼 자유는 어디에서 조정되어야 하는가.

대법원은 2026. 9. 29. 선고 2023다275578 전원합의체 판결에서 종전 법리를 변경하였다. 압류나 가압류의 효력이 발생한 뒤 이루어진 합의해제·합의해지로는 원칙적으로 압류채권자나 가압류채권자에게 대항할 수 없다는 것이다. 예외는 남겨 두되, 그 사유를 합의해제로 대항하려는 쪽이 증명하도록 하였다.[1]

1. 사업 양도대금 3억 5천만 원을 가압류한 사건

채무자인 A회사는 자신이 시행하던 바이오가스 발전 사업을 피고 회사에 8억 5,000만 원에 양도하기로

하였다. A회사에 금전채권을 가진 원고는 A회사가 피고에게 받을 양도대금 중 3억 5,000만 원을 가압류하였다. 이후 집행권원을 얻어 가압류를 본압류로 이전하는 채권압류 및 추심명령을 받고, 피고를 상대로 추심금 소송을 제기하였다.

피고는 가압류 후 A회사와 사업 양수계약을 합의해제하였다고 주장하였다. 계약이 해제되어 양도대금 채권이 소멸하였으니, 원고가 추심할 돈도 없다는 항변이었다. 원심은 이 주장을 받아들였다. A회사와 피고가 아무런 합리적 이유 없이 채권을 없애려는 목적으로만 계약을 합의해제하였다고 보기 어렵다는 이유였다.

대법원은 원고 패소 판결을 파기환송하였다. 다만 곧바로 피고에게 3억 5,000만 원을 지급하라고 판단한 것은 아니다. 원심이 따른 법리를 변경하면서, 새로운 기준에 따라 합의해제의 대항력을 인정할 예외 사유가 있는지 더 심리하도록 하였다. 이 사건의 파기환송은 판례변경의 원칙과 예외를 함께 보여준다.[1]

2. 종전에는 기본적 계약관계의 처분을 허용하였다

가압류는 채무자가 제3채무자에게 가지는 채권을 보전한다. 여기서 제3채무자는 채무자에게 돈을 지급할 의무를 부담하는 사람이다. 이 사건에서는 사업 양도대금을 지급할 피고 회사가 그 지위에 있었다.

종전 판례는 가압류의 효력이 채권의 발생원인이 된 기본적 법률관계의 처분까지 구속하지는 않는다고 보았다. 받을 돈을 면제하는 것과 그 돈이 발생한 계약 자체를 해제하는 것을 나누어 취급한 것이다. 이에 따라 가압류 후라도 계약 당사자가 합의해제하면, 제3채무자는 그로 인한 채권 소멸을 가압류채권자에게 주장할 수 있었다. 아무런 합리적 이유 없이 채권을 없애려는 목적으로만 합의해제하는 등의 특별한 경우가 예외였다.

대표적인 판결이 대법원 2001. 6. 1. 선고 98다17930 판결이다. 이 사건에서는 아파트를 건설하던 회사

가 부도나 공사가 중단되자, 임대계약자와 하도급업체 등이 보증금 잔액을 공사 재개에 투입하여 아파트를 완공하는 방안을 마련하였다. 법원은 그 과정에서 기존 임대계약이 묵시적으로 합의해제되었다고 보았고, 회사가 임대계약자에게 받을 보증금채권을 가압류·전부받은 채권자의 청구를 받아들이지 않았다.[2]

이처럼 계약을 정리할 실질적인 필요가 있는 사건도 있었다. 문제는 그러한 사정을 처리하기 위한 법리가 합의해제의 대항력을 넓게 인정하는 원칙으로 작용했다는 점이다. 가압류채권자는 계약 당사자들의 합의를 통제하기 어렵고, 나중에 그 합의에 합리적인 이유가 없었다는 점까지 다투어야 했다. 이번 사건의 원심 역시 그 기준에 따라 원고의 청구를 기각하였다.

3. 합의해제로 채권을 없앤 위험은 누가 부담하는가

1. 압류 이후의 새로운 합의를 다르게 본다

이번 전원합의체는 합의해제가 압류 이후 당사자들이 새로 맺는 계약이라는 점에 주목하였다. 채권을 직접 면제하든, 그 발생원인인 계약을 합의해제하든, 압류의 효력이 발생한 뒤 채권을 소멸시키는 행위라는 점에서는 본질적인 차이가 없다는 것이다. 계약 당사자 사이에서 채권이 소멸하였다는 효과가 압류채권자에게까지 당연히 미친다고 볼 수 없다고 판단하였다.

법정해제나 약정해제는 다르다. 법률이나 기존 계약에 따라 일정한 요건이 충족되면 계약에서 벗어날 수 있다는 가능성은 압류 이전부터 계약관계에 들어 있다. 압류채권자는 그러한 제약을 가진 채권을 압류한다. 반면 압류 후 별도로 이루어진 합의해제는 당사자들이 새 합의로 이미 확보된 집행 대상에 영향을 주는 행위이다. 대법원은 두 경우를 같은 기준으로 취급할 이유가 없다고 보았다.[1]

2. 합의해제의 효력과 채권자에 대한 대항력

합의해제는 당사자 사이에서 유효할 수 있다. 다만 압류채권자가 추심에 나섰을 때 제3채무자는 원칙적으로 그 합의해제를 이유로 지급을 거절할 수 없다. 계약을 끝내는 합의의 당사자간 효력과, 그 합의로

이미 압류한 채권자에게 대항할 수 있는지를 나누어 판단하는 것이다.

제3채무자 입장에서는 채무자와 계약을 정리했는데도 압류채권자에게 지급해야 하는 결과가 생길 수 있다. 대법원은 특별한 사정이 없는 한 제3채무자가 채무자에게 자신이 이행한 급부 상당액의 반환을 구할 수 있다고 설명하였다. 채무자가 무자력이라 돌려받지 못하는 위험은 합의해제를 선택한 제3채무자가 원칙적으로 부담해야 한다는 취지이다. 합의에 관여하지 않은 압류채권자에게 그 위험을 넘기지 않겠다는 판단이다.

이 법리는 가압류 후 본압류로 이전하기 전에 합의해제가 이루어진 경우에도 적용된다. 계약의 효력을 장래에 대하여 소멸시키는 합의해지도 원칙적으로 같은 취급을 받는다. 대법원은 이러한 판단과 배치되는 범위에서 98다17930 판결 등 종전 판례를 변경하였다.[1]

4. 합의해제로 대항할 수 있는 세 가지 예외

1. 실제로 다른 해제나 해지 사유가 갖추어진 경우

법정해제나 약정해제 등 계약관계를 끝낼 별도의 사유가 이미 갖추어져 있었고, 당사자가 합의해제의 형식으로 정리했을 뿐이라면 그 합의해제로 대항할 수 있다. 대법원은 법률상 사유뿐 아니라 사정변경이나 신뢰관계 파괴 등 해석상 인정되는 사유, 명시적·묵시적 약정에 따른 사유, 그 밖의 계약관계 소멸 원인도 포함하였다.[1]

예컨대 계약 상대방이 중대한 의무를 이행하지 않아 약정해제권을 행사할 요건을 갖추었는데, 분쟁을 끝내려고 합의해제서를 작성한 경우를 생각할 수 있다. 이때 중요한 것은 합의서에 적힌 명칭보다 실제 해제사유와 요건이다. 어떤 의무가 위반되었는지, 필요한 이행최고나 시정기간을 거쳤는지, 당시 해제할 권리가 있었는지가 증명의 대상이 된다.

따라서 합의서에 ‘채무불이행으로 해제한다’고 적는 것만으로 예외가 확보되지는 않는다. 기존 계약의

해제조항, 의무 위반에 관한 자료와 당사자 사이의 통지를 연결하여 그 요건이 실제로 갖추어졌음을 설명해야 한다. 제3채무자가 합의해제를 통한 정리를 선택하기 전에 검토할 부분도 여기에 있다.

2. 계속적 계약에서 아직 발생하지 않은 급여나 차임

급여나 차임처럼 계속적 계약에서 일정 기간마다 발생하는 개별 채권을 지분적 권리라고 한다. 대법원은 압류 당시 이미 발생한 이러한 권리에는 처분금지효가 미치지만, 계속적 계약이 합의해지로 종료된 이후의 장래 권리까지 같은 방식으로 보호하지는 않는다고 보았다.[1]

근로자의 급여채권이 압류되어 있다는 이유만으로 근로관계를 계속 유지하도록 강제할 수는 없다. 임대인의 장래 차임채권이 압류되어 있더라도 임대차가 합의해지로 끝났다면, 그 뒤 계약이 계속되는 것을 전제로 한 차임까지 발생한다고 볼 수는 없다. 반면 이미 발생한 급여나 차임을 뒤늦은 합의로 없애는 문제는 따로 판단해야 한다.

그러므로 계속적 계약에 관한 집행에서는 압류된 금액을 기간별로 나누어 볼 필요가 있다. 계약 종료의 효력이 생긴 날, 각 채권이 발생한 기간과 발생요건을 대조해야 한다. 채권이 이미 발생하였으나 지급기일만 아직 오지 않은 경우를 계약 종료 후의 장래 채권과 혼동해서도 안 된다.

3. 대항력을 부정하는 것이 현저하게 부당한 경우

앞의 두 유형에 들어맞지 않더라도, 계약과 압류채권의 내용·성질, 전체 계약에서 차지하는 비중, 합의해제의 경위 등을 고려할 때 대항력을 부정하는 것이 현저하게 부당한 특별한 사정이 있으면 예외가 인정될 수 있다. 대법원은 경제적·사실적으로 일체인 여러 계약의 정리, 전체 계약에서 압류된 채권의 비중이 극히 작은 경우 등을 예로 들었다.[1]

이는 계약을 정리할 합리적인 이유가 있으면 대항할 수 있다는 종전 기준으로 돌아가는 통로가 아니다. 제3채무자는 자신의 사정이 왜 압류채권자의 보호보다 앞서야 하는지 구체적으로 설명해야 한다. 여러 계약이 묶인 거래라면 계약들의 연결 관계와 해제 경위, 압류된 채권이 차지하는 역할과 금액을 함께 제

시해야 한다. 이번 판결이 예외에 관하여 요구한 정도는 ‘현저하게 부당한 특별한 사정’이다.

5. 추심금 소송에서 달라지는 주장과 증명

1. 채권자는 합의해제의 부당성만 다투지 않아도 된다

채권자가 확인할 첫 자료는 가압류·압류명령의 송달내역과 합의해제의 시점이다. 이 판결의 원칙은 압류 등의 효력이 발생한 뒤 이루어진 합의해제에 적용되므로, 신청일이나 결정일만 나란히 놓아서는 부족하다. 제3채무자에 대한 송달로 효력이 발생한 때와 합의가 성립한 때를 대조해야 한다.[3]

그 선후관계가 확인되면 채권자는 새로운 법리에 따라 합의해제의 대항력을 부정할 수 있다. 채무자와 제3채무자가 오로지 집행을 피하려고 합의했다는 점만을 입증하려고 사건을 구성할 필요는 없다. 상대방이 예외 사유를 주장하면, 해제요건을 실제로 갖추었는지, 이미 발생한 채권을 장래 채권으로 취급하고 있지는 않은지 등을 다투는 구조가 된다.

물론 원래 압류할 채권이 존재하고 그 범위가 어디까지인지에 관한 문제는 남는다. 이번 판결로 압류명령 자체가 채권의 존재를 확정해 주는 것은 아니다. 추심금 청구의 기초가 되는 계약과 이행관계를 밝히면서, 사후 합의해제 항변을 별도로 처리해야 한다.

2. 제3채무자는 합의서 외에 예외 사유를 증명해야 한다

제3채무자는 계약을 합의해제했다는 사실에 더하여 앞의 예외 중 어떤 사유가 있는지를 밝혀야 한다. 대법원은 그 증명책임이 합의해제로 대항하려는 쪽에 있다고 명시하였다. 합의해제서 한 장으로 계약 종료 사실을 밝히는 것과, 그 종료를 압류채권자에게도 주장할 수 있도록 하는 것은 별개의 증명이다.[1]

가령 의무 불이행을 이유로 계약을 정리하였다면 해제조항과 이행 경과를, 계속적 계약의 종료라면 종료일과 채권별 발생기간을 제출해야 한다. 거래 전체를 정리할 특별한 사정에 기대는 경우에는 관련 계약과 정산자료가 필요해진다. 제3채무자가 사후에 붙인 설명보다 합의해제 당시 존재하던 자료가 중요

할 것이다.

이 사건에서도 원심은 합의해제에 아무런 합리적 이유가 없었다고 보기 어렵다는 이유로 피고를 승소시켰다. 그러나 변경된 법리에서는 그 판단만으로 부족하다. 대법원이 예외 사유에 관한 추가 심리를 위해 사건을 돌려보낸 이유이다. 이제 추심금 소송에서는 합의해제가 있었는지에 이어, 제3채무자가 어떤 예외를 증명하는지가 결론을 가르는 쟁점이 된다.

근거 자료

[1] 대법원 2026. 9. 29. 선고 2023다275578 전원합의체 판결. 대법원 공개 판례속보에 수록된 판시 내용 및 사건 개요, 같은 사건에 관한 대법원 보도자료. 합의해제·합의해지의 대항력, 세 가지 예외, 증명책임 및 파기환송의 취지.

대한민국 법원 · 2023다275578 전원합의체 판결의 판시 내용 및 사건 개요

대한민국 법원 · 2023다275578 사건 보도자료

[2] 대법원 2001. 6. 1. 선고 98다17930 판결. 아파트 건설회사의 부도 이후 임대계약을 묵시적으로 합의해제한 사안과 종전 합의해제 법리. 위 전원합의체 판결의 견해에 배치되는 범위에서 변경된 판례이다.

국가법령정보센터 · 98다17930 판결

[3] 민사집행법 제227조, 제291조, 제296조. 채권압류의 효력 발생, 가압류집행에 대한 강제집행 규정의 준용 및 채권가압류의 집행. 위 전원합의체 판결도 이러한 규정을 기초로 압류와 가압류의 처분금지효를 설명한다.

국가법령정보센터 · 민사집행법

월간궐도 · MONTHLY GWEDO

제6호 · 2026년 9월

발행 / 신한솔 변호사

이 문서에 수록된 내용은 법률자문을 대체하지 않습니다.

구체적인 사안에 대한 판단은 반드시 변호사와의 상담을 거쳐야 합니다.

orbitlaw.co.kr